

METAS DA SEMANA 9

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 9				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
57	Administrativo	Controle da Administração Pública	Pág. 3	
58	Processo Civil	Teoria Geral da Execução	Pág. 21	
	Revisão	Revisão de Direito Tributário	Pág. 47	
59	Administrativo	Improbidade Administrativa Parte 1 de 2	Pág. 48	
60	Administrativo	Improbidade Administrativa Parte 1 de 2	Pág. 48	
	Revisão	Revisão de Direito Administrativo	Pág. 87	
61	Processo Civil	Execução contra a Fazenda Pública	Pág. 88	
62	Processo Civil	Regime Constitucional de Precatórios	Pág. 95	
63	Revisão	Revisão de Direito Constitucional	Pág. 116	

META 57

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 46. Controle interno e externo da Administração Pública. 47. Sistemas de controle jurisdicional da Administração Pública: contencioso administrativo e sistema da jurisdição una. 48. Controle jurisdicional da Administração Pública no Direito Brasileiro. 49. Implementação das Políticas Públicas. Instrumentos e alternativas de implementação, como fundos, consórcios e transferências obrigatórias. 50. Controle da atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. 51. Tribunal de Contas da União e suas atribuições. Jurisprudência e Súmulas.

Na PF: 48 Controle interno e externo da administração pública. 49 Sistemas de controle jurisdicional da administração pública: contencioso administrativo e sistema da jurisdição una. 50 Controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro. Discricionariedade administrativa e controle jurisdicional. (...) 53 Controle da atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. 54 Tribunal de Contas da União e suas atribuições. Entendimentos com caráter normativo exarado pelo Tribunal de Contas.

Na PFN: 24. Controle interno e externo da administração pública. 25. Controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro. 26. Tribunal de Contas da União e suas atribuições. Tomada de contas ordinária e especial.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 70 a 75 da [Constituição Federal](#), além dos artigos 49, V, X, XII, XVI, XVII, IX; 52, I, III, IV, V, XI; e 58, § 2º, III, IV, V, V e § 3º.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	17 CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Controle da Administração Pública:

- O Controle da Administração corresponde ao conjunto de instrumentos jurídicos de fiscalização sobre a atuação de agentes, órgãos, e entidades da Administração Pública.
- É princípio fundamental da Administração Pública. Veja o artigo 6º, V, do Decreto Lei n. 200/67:

Art. 6º, V. As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:

- planejamento;
- coordenação;
- descentralização;
- delegação de competência;
- controle.

b) Classificação das formas de controle:

CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS DE CONTROLE	
	CONTROLE ADMINISTRATIVO: Controle interno no âmbito da própria administração.

QUANTO AO ÓRGÃO CONTROLADOR	Lembre-se de que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também produzem atos administrativos, os quais são passíveis de controle administrativo internamente. Exemplo: ilegalidade na remoção de servidor do Judiciário. Logo, o ato pode ser anulado pelo próprio Judiciário, na sua função administrativa, tendo em vista a autotutela. CONTROLE JUDICIAL: É promovido por meio de ações constitucionais perante o Poder Judiciário. Exemplo: Ação Civil Pública. CONTROLE LEGISLATIVO: É exercido pelo Congresso Nacional (Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores), com auxílio dos Tribunais de Contas. Exemplo: CPI. RISCO DE PEGADINHA: As bancas costumam dizer que o controle legislativo é feito pelos Tribunais de Contas, eliminando a figura do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores.
QUANTO À EXTENSÃO	CONTROLE INTERNO: É realizado sobre seus próprios órgãos e agentes. Há divergência doutrinária quanto ao conceito de controle interno. Discute-se se o controle interno é aquele realizado dentro da mesma pessoa jurídica ou dentro de um mesmo Poder. Com efeito, Bandeira de Mello diz que a tutela administrativa (controle por vinculação), feito dentro do Poder Executivo, é controle interno. Já Di Pietro diz que a tutela administrativa, como envolve o ente federativo e suas entidades, ou seja, pessoas jurídicas distintas, é hipótese de controle externo.

	PARA O CESPE , adote a posição de que o controle interno se dá no âmbito da MESMO PODER . Essa é a posição mais recente da banca (TCE-PB 2022).
	CONTROLE EXTERNO: Ocorre quando o órgão fiscalizador está fora do âmbito da pessoa controlada.
QUANTO À NATUREZA	LEGALIDADE: Analisa compatibilidade do ato com o ordenamento jurídico. Pode ser realizado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.
	MÉRITO: Analisa o juízo de conveniência e oportunidade. O mérito do ato administrativo emanado do Poder Executivo não pode ser controlado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode controlar mérito administrativo de seus atos administrativos.
QUANTO AO ÂMBITO	SUBORDINAÇÃO: É realizado pela autoridade hierarquicamente superior àquele que praticou o ato controlado.
	VINCULAÇÃO: É a tutela administrativa (não confundir com a autotutela), que significa o controle finalístico da Administração Direta sobre as entidades descentralizadas. Também se chama de supervisão ministerial.
QUANTO AO MOMENTO	PRÉVIO: Anterior ao ato. Exemplo: MS preventivo.
	CONCOMITANTE: Durante a execução do ato. Exemplo: fiscalização de obra pública.
	POSTERIOR: Após o ato. Exemplo: Ação popular para anular ato.

QUANTO À INICIATIVA	OFÍCIO: Sem necessidade de provocação. Exemplo: autotutela.
	PROVOCADO: Com necessidade de provocação. Exemplo: ações judiciais.

c) Controle Exercido pela Administração Pública:

- O **controle de legalidade** exercido pela Administração Pública é chamado de **AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA**. É o poder-dever de anular os atos administrativos eivados de ilegalidade. A anulação está na órbita do controle de legalidade. A revogação está na órbita do controle de mérito.
- O **controle de mérito** incide sobre o juízo de conveniência e oportunidade dos atos administrativos. O Poder Judiciário não pode fazer controle **de mérito** sobre atos administrativos de outros Poderes. O juízo de mérito é privativo do próprio Poder.
- A anulação da revogação é possível. O ato revocatório pode estar eivado de ilegalidade.
- A revogação da anulação é impossível. O ato anulatório é de natureza vinculada, o que o torna insuscetível de revogação.
- A revogação de revogação é um tema polêmico. Todavia, em tese, é aceita. Contudo, é possível anulação de anulação. O ato anulatório pode estar eivado de ilegalidade, o que o torna suscetível de ser anulado.
- **Recurso hierárquico próprio**: é o recurso dirigido à autoridade superior àquela que praticou o ato recorrido. Não precisa de previsão legal.

- **Recurso hierárquico impróprio**: é o recurso dirigido à autoridade que não ocupa posição de superioridade hierárquica em relação a quem praticou o ato recorrido.
Precisa de expressa previsão legal.

d) Controle Legislativo:

- O controle legislativo é realizado pelo Poder Legislativo (Congresso, Assembleias, Câmara dos Vereadores), com auxílio dos Tribunais de Contas.
- As mais importantes formas de controle legislativo são:

Art. 49, V, da CF: É da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Art. 58, § 3º, da CF: As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 71, § 1º, da CF: No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

e) Tribunais de Contas:

- As sociedades de economia mista e empresas públicas estão sujeitas à fiscalização do TCU.

- As normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros.
- A composição dos TCE's deve obedecer, por simetria, a composição do TCU, guardadas suas peculiaridades.
- Impossibilidade de criação de novos Tribunais de Contas **DE** Municípios. Ficaram preservados os TCM's do RJ e SP, no entanto. Todavia, há possibilidade de criação de Tribunais de Contas **DOS** Municípios, na condição de órgão estaduais. Exemplo: Ceará, Bahia e Pará. Precedente: ADI 867.
- O registro inicial de aposentadoria é ato complexo. Logo, até o ato ser perfectibilizado com a apreciação do TCU, inexistirá contraditório e ampla defesa. Esse é o teor da Súmula Vinculante n. 3 (veja no compilado jurisprudencial o seu teor).

Guinada jurisprudencial:

Se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos da chegada do processo para apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, tais atos devem ser considerados definitivamente registrados, ainda que o Tribunal de Contas não tenha concluído a sua análise. Precedentes: STJ. **2ª Turma**. REsp 1506932/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.03.2021 (Info 687). STJ. **1ª Turma**. AgInt no AREsp 366.017-PR, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 3/10/2023, DJe 6.10.2023 (Info790).

Antes, o STF entendia que, passados os 5 anos da chegada do processo, o TCU deveria dar oportunidade ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

- Revisão do ato de aposentação demanda contraditório e ampla defesa.

- A imputação de débito ou multa pelo TCU tem eficácia de **título executivo extrajudicial**.

- O MPC e o TC não são legitimados para execução.

Quem é o legitimado para execução, então?

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	MULTA
Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º).	O Município prejudicado (ou o ente público prejudicado) é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.
ARE 823347	RE 1003433

Observação: os Estados não têm legitimidade ativa para a execução de multas aplicadas, por Tribunais de Contas estaduais, em face de agentes públicos municipais, que, por seus atos, tenham causado prejuízos a municípios. Precedente: Info 1.029.

- O art. 71, § 3º, da CF/88 **não** outorgou ao TCU legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa. A competência para isso é do titular do crédito constituído a partir da decisão, ou seja, o ente público prejudicado (AI 826676 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011).

- **Repare a diferença:** a sustação de **ATO ADMINISTRATIVO** (art. 71, X, da CF) é de competência do TC. A sustação de **CONTRATO ADMINISTRATIVO** (art. 71, § 1º, da CF) é de competência do CN.

f) Controle Judicial:

- Lembre-se de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo (sistema francês).

- O Brasil adotou o sistema de jurisdição única (sistema inglês), vez que é princípio constitucional a inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).
- Em outras palavras, o Judiciário pode revisar as decisões administrativas, sob o aspecto da legalidade (obediência à lei) e legitimidade (obediência aos princípios).
- O dispositivo que consagra a inafastabilidade do Poder Judiciário comporta exceções. Há hipóteses em que se exige o prévio requerimento na via administrativa:
 1. Justiça desportiva (art. 217, §1º, da CF).
 2. Reclamação contra ato administrativo que contraria súmula vinculante (art. 7º, § 1º, da Lei Lei n. 11.417/2006).
 3. *Habeas data*.
 4. Concessão de benefício previdenciário.
- Embora o controle judicial encontre limites, o STF entendeu que é possível o Judiciário:
 1. Determinar de reformas em cadeias públicas.
 2. Determinar que o Poder Público mantenha estoque de remédios.
 3. Analisar se a matéria do concurso está ou não contida no edital.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 3 do STF:** Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 3

1. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Assim, para o exame da legalidade do

ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, não há razão para contraditório e ampla defesa. Precedente: MS 31.704

2. Se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos da chegada do processo para apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, tais atos devem ser considerados definitivamente registrados, ainda que o Tribunal de Contas não tenha concluído a sua análise. Precedente: Info 967 do STF

3. Os 5 anos contam-se a partir da entrada do processo no Tribunal de Contas.

- **Súmula n. 6 do STF:** A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.

- **Súmula n. 347 do STF:** O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.

Observação: No MS 35410, o STF entendeu o seguinte:

Ementa: (...) 1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, **não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal.** (...) 3. **Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e *interpartes* e tornando-os erga omnes e vinculantes (...).** (STF no MS 35410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12.04.2021)

No MS 25888, de **agosto de 2023**, o STF entendeu que o seguinte:

A Súmula n. 347 foi editada no contexto de uma negativa de registro de aposentadoria fundamentada em lei estadual tida como inconstitucional pelo STF. Logo, o TCU apenas reproduziu o entendimento do STF acerca da inconstitucionalidade. Desse modo, **quando houver uma inconstitucionalidade manifesta ou existir jurisprudência do STF**

sobre a inconstitucionalidade de um tema, o TCU pode apreciar a constitucionalidade de leis e de atos do poder público, revelando-se a compatibilidade da Súmula n. 347 com a CF.

- **Súmula n. 473 do STF:** A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

- **Súmula n. 653 do STF:** No tribunal de contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela assembleia legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.

- **Tema 1.054 do STF:** OAB não é obrigada a prestar contas ao TCU (25.04.2023).

- A ausência de parecer prévio do Tribunal de Contas impede o julgamento das contas pelo Poder Legislativo?

NÃO. O parecer prévio do Tribunal de Contas possui natureza meramente opinativa e não vinculante, cabendo ao Poder Legislativo a competência exclusiva para julgar as contas em todas as esferas da Federação.

Por isso, sua ausência não gera aprovação tácita das contas.

Assim, mesmo diante de eventual inércia do Tribunal de Contas na emissão do parecer, não há impedimento para que a Assembleia Legislativa exerça sua competência constitucional de julgamento (arts. 49, IX; 71, I; e 75, CF/88). Precedente: ADPF 434/AL, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 12.08.2025 (Info 1185 do STF).

- (I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário;

(II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas;

(III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990. Precedente: ADPF 982/PR, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 24.02.2025 (Info 1166 do STF).

- Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Precedente: AgInt no AREsp 366.017-PR, julgado em 3/10/2023, DJe 6.10.2023 (Info790 do STJ).

- São constitucionais as normas do Tribunal de Contas do Estado que regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas de recursos públicos repassados a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio do Sistema Integrado de Transferências (SIT). Precedente: ADI 4872/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/02/2023 (Info 1083 do STF).

- É inconstitucional — por contrariar o princípio da simetria e o que disposto no art. 71, II, da CF/1988 — norma de Constituição estadual que atribui à Assembleia Legislativa competência exclusiva para tomar e julgar as contas prestadas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Tese fixada pelo STF:

“É inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências de Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos, sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação aos arts. 71, II, e 75 da CF/1988.”. Precedente: ADI 6981/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12/12/2022 (Info 1079 do STF).

- Compete ao Tribunal de Contas da União (TCU) fiscalizar a aplicação, por parte dos demais entes da Federação, de verbas federais, transferidas pela União, para complementar o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF)/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Precedente: ADI 5791/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2/9/2022 (Info 1066 do STF).
 - É constitucional norma estadual que prevê o pagamento proporcional da remuneração devida a conselheiro de Tribunal de Contas para auditor em período de substituição. Precedentes: ADI 6951/CE e ADI 6952/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 10/6/2022 (Info 1058 do STF).
 - É inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação dos Poderes, norma estadual que submete as despesas com pessoal do Ministério Público de Contas aos limites orçamentários fixados para o Poder Executivo. Precedente: ADI 5563/RR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/6/2022 (Info 1057 do STF).
 - É constitucional norma estadual decorrente de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Contas estadual que veicule regras sobre prescrição e decadência a ele aplicáveis. Precedente: ADI 5384/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/5/2022 (Info 1056 do STF).
 - Nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal.
- Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada, no âmbito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação de interesse jurídico por ente federal que justifique

a presença no processo, (v.g. União ou Ministério Público Federal) regularmente reconhecido pelo Juízo Federal nos termos da Súmula 150/STJ, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal.

As Súmulas 208 e 209 do STJ provêm da 3ª Seção do STJ e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF. Logo, não podem ser utilizadas como critério para as demandas cíveis. Diante disso, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal deve ser definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do TCU.

Assim, em regra, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com o ente federal, salvo se houver a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual. Precedente: CC 174764-MA, julgado em 09/02/2022 (Info 724 do STJ).

- Auditores jurídicos e Auditores do controle externo do TCE/BA não podem exercer as funções típicas do cargo de Auditor previsto na Constituição Federal. Precedente: ADI 4541/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/4/2021 (Info 1013 do STF).
- Procuradores de contas podem requerer informações e documentos diretamente aos órgãos, entidades e agentes submetidos ao controle externo. Precedente: RMS 51841/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 06/04/2021 (Info 691 do STJ).
- Não é obrigatória a instituição de Ministério Público especial junto ao TCM. Precedente: ADPF 272/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 25/3/2021 (Info 1011 do STF).
- O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem competência para fiscalizar a aplicação de recursos federais repassados ao Distrito Federal. Precedente: Info 674 do STJ.

- Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Precedente: Info 967 do STF.
- É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que discipline a organização e o funcionamento do TCE. Precedente: Info 940 do STF.
- O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua. Precedente: RE 1178617.
- O art. 71 da Constituição não insere na competência do TCU a aptidão para examinar, previamente, a validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público. Atividade que se insere no acervo de competência da função executiva. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público. Precedente: ADI 916.
- O sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. Operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a LC 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da CF. Em tais situações, é prerrogativa constitucional do Tribunal [TCU] o acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos. Precedente: MS 33.340.

- TCU. Tomada de contas especial. Dano ao patrimônio da Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. Precedente: MS 33.092.
- A circunstância de a sociedade de economia mista não ter sido criada por lei não afasta a competência do Tribunal de Contas. Precedente: MS 26.117.
- Ao TCU compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (CF, art. 71, II; Lei 8.443/1992, art. 1º, I). As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista. Precedente: MS 25.092.
- Os conselheiros de Tribunais de Contas são equiparados aos magistrados, por força do princípio da simetria em relação à disposição contida no art. 73, § 3º, da CF/88. Por isso, aplica-se a eles, por analogia, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Precedente: APn 819/DF.
- Nos termos dos precedentes firmados pelo Plenário desta Corte, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999 no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo TCU – que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF). A recente jurisprudência consolidada do STF passou a se manifestar no sentido de exigir que o TCU assegure a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo de legalidade exercido pela Corte de Contas, para registro de aposentadorias e pensões, ultrapassar o prazo de cinco anos, sob pena de ofensa ao princípio da confiança – face subjetiva do princípio da segurança jurídica. (...) Nesses casos, conforme o entendimento fixado no presente

julgado, o prazo de cinco anos deve ser contado a partir da data de chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem para julgamento da legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão e posterior registro pela Corte de Contas. Precedente: MS 24.781.

- O ato de aposentadoria configura ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Submetido à condição resolutiva, não se operam os efeitos da decadência antes da vontade final da administração. Precedentes: MS 24.997, MS 25.015, MS 25.036, MS 25.037, MS 25.090 e MS 25.095.

- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na auditoria promovida pelo Tribunal de Contas sobre órgãos públicos, o contraditório se forma entre os referidos órgãos e o TCU, não se admitindo a integração do feito por eventuais terceiros. Precedente: MS 31.707 AgR.

- O TCU, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou. Precedente: MS 26.000.

- A anulação unilateral pela administração sem o conhecimento do Tribunal de Contas está em desacordo com a Súmula 06 do STF (...). Precedente: AI 805.165 AgR.

- O ato de aposentadoria configura ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Submetido à condição resolutiva, não se operam os efeitos da decadência antes da vontade final da administração. Precedente: MS 24.781.

- Conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam as Cortes de Contas do país das prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que

pretenda alterar sua organização e seu funcionamento, como resulta da interpretação sistemática dos arts. 73, 75 e 96, II, d, da CF (...). Precedente: ADI 4.418 MC.

- A Constituição Federal não outorgou aos Tribunais de Contas competência para executar suas próprias decisões. As decisões dos Tribunais de Contas que acarretem débito ou multa têm eficácia de título executivo, mas não podem ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal. Precedente: Info 851 do STF.

- A Constituição Federal não proíbe a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios. Precedente: Info 883 do STF.

- É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja que compete privativamente à Assembleia Legislativa julgar as contas do Poder Legislativo estadual. Seguindo o modelo federal, as contas do Poder Legislativo estadual deverão ser julgadas pelo TCE, nos termos do art. 71, II c/c art. 75, da CF/88. Precedente: Info 847 do STF.

- O TCU tem competência para declarar a inidoneidade de empresa privada para participar de licitações promovidas pela Administração Pública. Precedente: MS 30788/MG.

- A execução da decisão do Tribunal de Contas é feita pelo CPC, visto que o título executivo é extrajudicial. Contudo, caso se opte pela inscrição em dívida ativa, o que não é necessário, o título seguirá o rito da Lei de Execução Fiscal. Precedente: Info 530 do STJ.

META 58

EXECUÇÃO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 23. Do processo de execução. Da execução em geral. Títulos executivos extrajudiciais. Das diversas espécies de execução. (...) Dos embargos à execução. Da suspensão e extinção da execução. Medidas executivas atípicas. Exceção de pré-executividade. Defesa heterotópica.

Na PF: 17 Processo de execução: pressupostos e princípios informativos. Espécies de execução. (...) Penhora, arresto, sequestro e depósito. Busca e apreensão. Adjudicação. Alienação em hasta pública. Execução provisória. Embargos do devedor: natureza jurídica, cabimento e procedimento. Embargos de terceiro: natureza jurídica, legitimidade e procedimento. (...)

Na PFN: 23. Do processo de execução. Da execução em geral. Das diversas espécies de execução. Dos embargos à execução. Da suspensão e extinção da execução. Medidas executivas atípicas. Exceção de pré-executividade. Defesa heterotópica.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **EXECUÇÃO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 771 a 925 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	33 PROCESSO DE EXECUÇÃO
NÍVEL	SUPERIOR

ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Execução definitiva x execução provisória.
- Execução direta x execução indireta.

DIRETA: substitui a vontade do devedor, fazendo com que o direito seja realizado independentemente do adimplemento.

INDIRETA: atuação sobre a vontade do devedor com o objetivo de convencê-lo a cumprir.

- O executado será citado para, no **PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS** a partir da juntada do mandado cumprido, efetuar o pagamento da dívida (Art. 829).

- Hipótese de arresto: natureza cautelar e não executiva.

- Relação dos bens impenhoráveis do art. 833 do CPC.

Art. 833, § 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

- Embargos: 15 dias.

- Parcelamento (Art. 916):

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários

de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos.

Não se aplica o parcelamento ao cumprimento da sentença.

• Penhora:

Efeitos.

Redução/Ampliação.

Substituição.

A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30% (Art. 848, parágrafo único).

• Avaliação:

Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;

II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

III - se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

• Adjudicação.

- Alienação: O NCPC acabou com a diferença entre leilão e praça. Agora, tudo é leilão.

- Exceção de pré-executividade:

Sem dilação probatória. Contudo, é possível que o juízo determine a complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes.

Matérias cognoscíveis de ofício.

Não há previsão no Novo CPC.

O devedor não pode rediscutir, em exceção de pré-executividade, matérias suscitadas e decididas nos embargos à execução com trânsito em julgado. Não é absoluta a independência da exceção de pré-executividade em relação aos embargos à execução. O simples fato de a questão ter sido posteriormente pacificada na jurisprudência de forma diversa da decidida nos embargos não autoriza rediscutir matéria que se encontra preclusa sob o manto da coisa julgada. Precedente: REsp 798.154-PR.

Julgada procedente em parte a exceção de pré-executividade, são devidos honorários de advogado em favor do excipiente/executado na medida do respectivo proveito econômico. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária. Precedente: Info 534 do STJ.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula vinculante n. 17:** Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

- **Súmula n. 27 do STJ:** Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio.

- **Súmula n. 46 do STJ:** Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

- **Súmula n. 84 do STJ:** É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.
- **Súmula n. 134 do STJ:** Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação.
- **Súmula n. 195 do STJ:** Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.
- **Súmula n. 196 do STJ:** Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.
- **Súmula n. 199 do STJ:** Na execução hipotecária de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, nos termos da Lei n. 5.741/71, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança.
- **Súmula n. 205 do STJ:** A Lei 8.009/90 aplica-se a penhora realizada antes de sua vigência.
- **Súmula n. 268 do STJ:** O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado.
- **Súmula n. 304 do STJ:** É ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o encargo de depositário judicial.
- **Súmula n. 319 do STJ:** O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado.

- **Súmula n. 328 do STJ:** Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas no Banco Central.
- **Súmula n. 364 do STJ:** O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.
- **Súmula n. 375 do STJ:** O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
- **Súmula n. 410 do STJ:** A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
- **Súmula n. 417 do STJ:** Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto.
- **Súmula n. 486 do STJ:** É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.
- **Súmula n. 487 do STJ:** O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência.
- No processo eletrônico, o exequente não precisa, em regra, juntar a via original do título executivo extrajudicial; cabe ao juiz avaliar, caso a caso, se a apresentação do documento original é necessária. Precedentes: REsp 2.015.911-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/3/2026 (Info 883 do STJ).
- O devedor deve ser intimado para cumprir sua obrigação ou para apresentar impugnação quando o cumprimento provisório de sentença se convola em

cumprimento definitivo. Precedentes: REsp 1.997.512-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/3/2026 (Info 883 do STJ).

- A Súmula 375 do STJ não se aplica a doações entre ascendentes e descendentes realizadas no curso de execução, hipótese em que a má-fé do devedor é presumida independentemente do registro da penhora.

Súmula 375-STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Precedentes: AREsp 2.847.102-GO, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/3/2026 (Info 883 do STJ).

- A prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto para a incidência da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer (a súmula 410 do STJ permanece válida). Precedentes: REsp 2.096.505-SP, REsp 2.140.662-GO e REsp 2.142.333-GO, Rel. Min. Nancy Andrichi, Rel. para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 4/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1296) (Info 880 do STJ).

- Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:

- i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
- ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
- iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
- iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal. Precedentes: REsp 1.955.539-SP e REsp 1.955.574-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgados em 4/12/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1137) (Info 874 do STJ).

- O credor (exequente) levantou valores do devedor (executado) que estavam em depósito judicial; depois, foi reconhecida a prescrição intercorrente; credor não é

obrigado a devolver. Precedente: REsp 2.081.015-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/11/2025 (Info 873 do STJ).

- É possível o uso do sistema SNIPER em execuções cíveis para localização e constrição de bens, independentemente de decisão que determine quebra de sigilo bancário, desde que o pedido esteja fundamentado e observadas as garantias legais e o sigilo das informações sensíveis. Precedente: REsp 2.163.244-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi, julgado em 18/11/2025 (Info 872 do STJ).

- A partir da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, a promoção de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, que passa a correr automaticamente, independentemente de inércia do credor. Precedente: REsp 2.166.788-RJ, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 11/11/2025 (Info 872 do STJ).

- Títulos executivos extrajudiciais eletrônicos podem ser assinados por qualquer modalidade de assinatura eletrônica, não sendo obrigatória a certificação ICP-Brasil, desde que a integridade do documento seja conferida por provedor de assinatura. Precedente: REsp 2.205.708-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 4/11/2025 (Info 871 do STJ).

- A apresentação de embargos à execução diretamente nos autos da execução contraria o art. 914, §1º, do CPC, mas constitui vício sanável, desde que cumpra sua finalidade e seja corrigido em prazo razoável, sem causar prejuízo ao contraditório. Precedente: REsp 2.206.445-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2025 (Info 870 do STJ).

- Coproprietário alheio à execução tem direito à quota-parte calculada sobre o valor da avaliação do bem, mesmo quando exerce preferência na arrematação. Precedente: REsp 2.180.611-DF, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 16/9/2025 (Info 867 do STJ).

- O edital de leilão extrajudicial deve conter descrição atualizada do imóvel conforme sua situação real, independentemente da descrição no contrato de propriedade fiduciária, sendo nula a arrematação por preço vil (inferior a 50% da avaliação). Precedente: REsp 2.167.979-PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/9/2025 (Info 867 do STJ).
- Ministério Público pode consultar o CNIB para localizar bens já indisponibilizados, visando à penhora em cumprimento de sentença, sem necessidade de esgotamento prévio de meios típicos de execução. Precedente: REsp 2.059.876-PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 9/9/2025 (Info 864 do STJ).
- O credor pode ajuizar execução mesmo que o contrato contenha cláusula arbitral, pois a arbitragem não pode promover atos executivos; a suspensão da execução não é automática e só se justifica se o devedor instaurar procedimento arbitral e requerer formalmente ao juízo. Precedente: REsp 2.167.089-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/8/2025 (Info 865 do STJ).
- Execução extinta por abandono após diligências infrutíferas: o credor não deve arcar com honorários sucumbenciais se o devedor foi quem causou a demanda por inadimplência e não foram localizados bens penhoráveis. Precedente: AgInt no AREsp 2.007.859-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 10/6/2025 (Info 861 do STJ).
- Leilão eletrônico tem prevalência sobre leilão presencial, competindo ao juízo da execução sua realização. Precedente: CC 210.807-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 5/6/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- O depósito judicial como garantia do juízo não extingue a mora do devedor, sendo devidos os encargos moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor. Precedente: REsp 1.881.751-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/5/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).

- A tentativa de citação do devedor por oficial de justiça não constitui pré-requisito para o deferimento do arresto eletrônico de bens. Precedente: REsp 2.099.780-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 22/4/2025 (Info 848 do STJ).
- A alegação de preço vil por defasagem da avaliação deve ser feita antes da arrematação; não cabe ação anulatória posterior com esse fundamento. Precedente: REsp 1.692.931-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24/3/2025 (Info 847 do STJ).
- A prescrição intercorrente aplica-se nos casos em que o credor, não apresentando justificativa válida, deixa de promover os atos necessários ao prosseguimento da execução, no prazo previsto em lei. Precedente: EDcl no REsp 1.918.602-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/2/2025 (Info 844 do STJ).
- Na hipótese de execução singular frustrada, é desnecessária a prévia desistência do processo de execução, bastando que fique suspenso até a prolação de sentença definitiva na ação de insolvência civil. Precedente: AgInt no REsp 2.034.944-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 12/11/2024 (Info 838 do STJ).
- Um veículo que seja essencial ao trabalho da pessoa executada é impenhorável; se esse veículo estiver em alienação fiduciária, a impenhorabilidade se estende para os direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. Precedente: REsp 2.173.633-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/11/2024 (Info 834 do STJ).
- Para que seja reconhecida a impenhorabilidade de uma propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC, são necessários dois requisitos: 1) que o imóvel se caracterize como pequena propriedade rural (até quatro módulos fiscais, conforme Lei 8.629/1993); e 2) que seja explorado pela família, que o executado tem o ônus de provar. Precedente: REsp 2.080.023-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/11/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1234) (Info 833 do STJ).

- É possível a suspensão da execução de título extrajudicial até cumprimento integral de transação - realizada antes da citação do executado e na qual as partes concordaram com o sobrestamento condicionado ao referido cumprimento. Precedente: REsp 2.165.124-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/10/2024 (Info 832 do STJ).
- Mesmo com previsão no edital, arrematante não responde por dívida tributária anterior à alienação do imóvel. Precedentes: REsp 1.914.902-SP, REsp 1.944.757-SP e REsp 1.961.835-SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgados em 9/10/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1134) (Info 829 do STJ).
- O juiz não pode reconhecer de ofício a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Ou seja, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado. Precedentes: REsp 2.061.973-PR e REsp 2.066.882-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1235) (Info 828 do STJ).
- A possibilidade de atendimento à obrigação de fazer por terceiro prevista no art. 817, caput do CPC pressupõe a anuência não só do exequente, como também do terceiro. Precedente: AREsp 2.279.703-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 1/10/2024 (Info 828 do STJ).
- É possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art. 835, § 2º, do CPC/2015. Precedente: TutCautAnt 672-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/9/2024 (Info 830 do STJ).
- São admitidos o SERASAJUD e o CNIB, desde que observados, no caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente: REsp 1.968.880-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 10/9/2024 (Info 825 do STJ).

- Não é possível penhorar o FGTS para pagar honorários advocatícios, mesmo sendo estes considerados verba alimentar. Precedente: REsp 1.913.811-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 10/9/2024 (Info 825 do STJ).
- Reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, nos embargos à execução opostos pelo devedor, são devidos honorários advocatícios pelo credor embargado que se opõe a pedido de exclusão da penhora deste bem. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.071-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2/9/2024 (Info 829 do STJ).
- São impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária até o limite de 40 salários mínimos, ainda que não se trate especificamente de conta-poupança. Precedente: REsp 2.072.733-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi, julgado em 27/8/2024 (Info 824 do STJ).
- É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) pelo Juízo Cível, de maneira subsidiária, em execução de título extrajudicial ajuizada entre particulares, desde que exauridos os meios executivos típicos. Precedente: REsp 2.141.068-PR, julgado em 18/6/2024 (Info 20 do STJ– Edição Extraordinária).
- Não é possível a penhora das verbas de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC/2015) para o pagamento honorários advocatícios com base no § 2º do art. 833 do CPC/2015. Precedente: REsp 1.954.382-SP e REsp 1.954.380-SP, julgado em 5/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1153) (Info 815 do STJ).
- Incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas. Precedente: EAREsp 1.766.665-RS, julgado em 3/4/2024 (Info 806 do STJ).

- Os direitos aquisitivos derivados da aquisição do imóvel alienado fiduciariamente (art. 835, XII, do CPC) desaparecem com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor fiduciante. Precedente: REsp 1.835.431-SP, julgado em 19/3/2024 (Info 805 do STJ).
- O trânsito em julgado da decisão que aprecia pedido de descon sideração da personalidade jurídica torna a questão preclusa para as partes da relação processual, inviabilizando a dedução de novo requerimento com base na mesma causa de pedir. Precedente: REsp 2.123.732-MT, julgado em 19/3/2024 (Info 805 do STJ).
- É possível o exercício do direito de preferência pelo sócio antes mesmo da intimação da sociedade cujas quotas foram penhoradas e da apresentação do balanço especial. Precedente: REsp 2.101.226-SP, julgado em 12/3/2024 (Info 804 do STJ).
- O partido político pode renunciar à impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, desde que o faça para viabilizar o pagamento de dívida contraída, conforme art. 44 da Lei 9.096/95. Precedente: REsp 2.101.596-RJ, julgado em 12/3/2024 (Info 804 do STJ).
- A cessão de crédito, desde logo noticiada em transação firmada entre credor e devedor, afasta a legitimidade do cedente para executar diferenças decorrentes da mora no cumprimento do pacto celebrado. Precedente: AgInt no REsp 1.267.649-RJ, julgado em 27/2/2024 (Info 802 do STJ).
- Não é possível a aplicação do limite de crédito de 150 salários-mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005, à hipótese de concurso singular de credores contra devedor solvente. Precedente: REsp 1.839.608-SP, julgado em 20/2/2024 (Info 802 do STJ).
- É imprescindível o esgotamento dos meios executivos típicos para a utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida executiva

atípica. Precedente: REsp 1.963.178-SP, julgado em 12/12/2023 (Info 15 do STJ – Edição Extraordinária).

- O exequente responde objetivamente pela reparação de eventuais prejuízos causados ao executado, tendo em vista o risco da execução. Precedente: REsp 1.931.620-SP, julgado em 5/12/2023 (Info 798 do STJ).

- O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente de onde estiverem depositados ou mesmo em papel-moeda; não se admite a penhora ainda que parcial desses valores. Precedente: AgInt no REsp 2.018.134-PR, julgado em 27/11/2023 (Info 15 do STJ – Edição Extraordinária).

- A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Precedente: EAREsp 1.854.589-PR, julgado em 9/11/2023 (Info 795 do STJ).

- A caracterização da fraude à execução, quando o credor não efetuou o registro imobiliário da penhora, depende de prova de que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaía sobre o bem; esse entendimento existe desde a redação original do CPC/1973. Precedente: AgInt no REsp 1.577.144-SP, julgado em 2/10/2023 (Info 15 do STJ – Edição Extraordinária).

- No cumprimento de sentença, na hipótese de o credor não manifestar oposição aos termos do requerimento de cumprimento espontâneo apresentado pelo devedor, cabe ao juiz declarar satisfeita a obrigação e extinguir o processo em razão da preclusão. Precedente: REsp 2.077.205-GO, julgado em 26/9/2023 (Info 789 do STJ).

- Banco ingressou com execução contra a empresa devedora e contra João (fiador); a esposa de João apresentou exceção de pré-executividade provando que a fiança não foi

válida por falta de outorga uxória; os horários advocatícios serão fixados por equidade.

Precedente: AgInt no REsp 1.739.095-PE, julgado em 14/8/2023 (Info 785 do STJ).

- É possível, no bojo de cumprimento de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casada em regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação. Precedente: REsp 1.830.735-RS, julgado em 20/6/2023 (Info 780 do STJ).

- O fato de a instituição financeira ser responsável pela correção monetária e pelos juros de mora após o depósito judicial não exime o devedor de pagar eventual diferença sobre os encargos, calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. Precedente: STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.965.048-SP, julgado em 12/6/2023 (Info 783).

- O veículo adaptado para pessoa com mobilidade reduzida pode ter sua impenhorabilidade reconhecida. Precedente: AgInt no REsp 1.945.680-SP, julgado em 12/6/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).

- É necessária a intimação da parte executada na fase de cumprimento de sentença, mesmo que ela tenha sido citada na fase de conhecimento e não tenha constituído procurador, verificando-se a revelia. Precedente: REsp 2.053.868-RS, julgado em 6/6/2023 (Info 780 do STJ).

- Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1.874.222-DF, julgado em 19/4/2023 (Info 771 do STJ).

- Se um contrato possui cláusula de arbitragem, mas é líquido, certo e exigível, pode ser executado no juízo estatal; a executada não pode, em embargos à execução, discutir

questões relacionadas com as disposições do contrato, sendo essa matéria do juízo arbitral. Precedente: REsp 2.032.426-DF, julgado em 11/4/2023 (Info 770 do STJ).

- O crédito inscrito em precatório oriundo de ação previdenciária pode ser objeto de cessão a terceiros. Precedente: REsp 1.896.515-RS, julgado em 11/4/2023 (Info 771 do STJ).

- É possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, mesmo contra a vontade do exequente, ressalvados os casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida. Precedente: REsp 2034482-SP, julgado em 21/3/2023 (Info 769 do STJ).

- Sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória que vá além do simples documento, a observância do procedimento da ação incidental de embargos se tornará obrigatória. Precedente: REsp 1987774-CE, julgado em 21/3/2023 (Info 769 do STJ).

- A responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários que recaiam sobre o bem imóvel é do arrematante havendo expressa menção no edital de hasta pública nesse sentido. Precedente: AgInt no REsp 1921489-RJ, julgado em 28/2/2023 (Info 767 do STJ).

- É relativa a nulidade advinda da não suspensão do feito em virtude da morte de coexecutado, sendo imprescindível a comprovação do prejuízo processual sofrido pela parte a quem a nulidade aproveitaria. Precedente: REsp 2033239-SP, julgado em 14/2/2023 (Info 764 do STJ).

- Se a executada, em vez de pagar integralmente o valor, efetuou o depósito de 30% e pediu o parcelamento do restante, ela deverá pagar honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 920284-SP, julgado em 14/2/2023 (Info 764 do STJ).

- A suspensão do cumprimento de sentença, em virtude da ausência de bens passíveis de excussão, por longo período de tempo, sem diligência por parte do credor, não configura supressio, de modo que não obsta a fluência dos juros e da correção monetária. Precedente: REsp 1717144-SP, julgado em 14/2/2023 (Info 765 do STJ).
- É inadmissível a penhora de bem já hipotecado por força de cédula de crédito rural, salvo:
 - a) em face de execução fiscal;
 - b) após a vigência do contrato de financiamento;
 - c) quando houver anuência do credor; ou
 - d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular. Precedente: AgInt no REsp 1609931-SC, julgado em 13/2/2023 (Info 767 do STJ).
- É constitucional o art. 139, IV, do CPC, que prevê medidas atípicas destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. Precedente: ADI 5941/DF, julgado em 9/02/2023 (Info 1082 do STF).
- A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente: REsp 1947309-BA, julgado em 7/2/2023 (Info 763 do STJ).
- Após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/2015, promovida pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Precedente: REsp 2025303-DF julgado em 8/11/2022 (Info 759 do STJ).
- Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia

utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, § 11, do CPC/2015.

Precedente: REsp 2023890-MS, julgado em 25/10/2022 (Info 757 do STJ).

- Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Precedente: REsp 1820963-SP, julgado em 19/10/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 677) (Info 755 do STJ).

- Se a parte executada faz o depósito da quantia cobrada e afirma que não se trata de cumprimento voluntário, mas sim de garantia do juízo, caso a impugnação seja julgada improcedente, ela terá que pagar multa e honorários. Precedente: REsp 2007874-DF, julgado em 04/10/2022 (Info 756 do STJ).

- Se a sentença transitada em julgado determinou a apuração, em liquidação de sentença, dos prejuízos suportados pelo autor, não é possível iniciar diretamente o cumprimento de sentença. Precedente: AREsp 1832357-DF, julgado em 23/08/2022 (Info 749 do STJ).

- É inviável a intervenção anômala da União na fase de execução ou no processo executivo, salvo na ação cognitiva incidental de embargos.

Para a admissão da intervenção de terceiros na modalidade assistência, é antecedente necessário a existência de causa pendente, ou seja, causa (discussão de cognição) cuja decisão final não tenha transitado em julgado. No processo executivo, salvo eventual discussão travada em embargos à execução, não existe causa pendente. Logo, não cabe a intervenção anômala. Precedente: AgInt no REsp 1838866-DF, julgado em 23/08/2022 (Info 754 do STJ).

- É incabível a repositura de cumprimento de sentença de parcela de mesmo crédito que não foi cobrado anteriormente em observância à coisa julgada impeditiva de nova demanda. Precedente: REsp 1778638-MA, julgado em 02/08/2022 (Info 758 do STJ).
- Não há um tempo pré-estabelecido fixamente para a duração da medida coercitiva atípica, que deve perdurar por tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor. As medidas coercitivas atípicas devem ser deferidas e mantidas enquanto conseguirem operar, sobre o devedor, restrições pessoais capazes de incomodar e suficientes para tirá-lo da zona de conforto, especialmente no que se refere aos seus deleites, aos seus banquetes, aos seus prazeres e aos seus luxos, todos bancados pelos credores. Precedente: HC 711194-SP, julgado em 21/06/2022 (Info 749 do STJ).
- O art. 3º da Lei nº 9.469/97, que condiciona a concordância do Advogado-Geral da União e dirigentes máximos das empresas públicas federais com pedido de desistência de ação à expressa renúncia ao direito em que se funda a ação, não se aplica na execução de título judicial. Precedente: REsp 1769643-PE, julgado em 07/06/2022 (Info 742 do STJ).
- O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não retira a sua força executiva, conforme se pode inferir das Súmulas 286 e 300/STJ. Precedente: REsp 1805898-MS, , julgado em 26/04/2022 (Info 735 do STJ).
- O ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a execução da obrigação de pagar. Precedente: AgInt no AREsp 1804754-RN, julgado em 15/03/2022 (Info 729 do STJ).
- Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença. Precedente: REsp 1931969-SP, julgado em 08/02/2022 (Info 726 do STJ).

- **Na hipótese de haver garantia parcial do débito, o juiz pode determinar, mediante requerimento do exequente, a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes.** Precedente: REsp 1953667-SP (Info 721).

• Nas liquidações de sentença, no âmbito da Justiça Federal, a correção monetária deve ser calculada segundo os índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal para os meses nos quais houve expurgos inflacionários, salvo decisão judicial em contrário. Precedente: REsp 1904401-RJ (Info 723).

- A regra do art. 191 do CPC/1973 - que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais para litisconsortes com procuradores diferentes - aplica-se ao prazo de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, § 1º, do CPC/1973.

O mesmo entendimento vale para o CPC/2015, havendo regra expressa nesse sentido no art. 525, § 3º do atual Código. Precedente: REsp 1964438-SP (Info 723).

- ***É possível a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela provisória de urgência?***

~~CPC/1973: a multa cominatória fixada em antecipação de tutela somente podia ser objeto de execução provisória~~

- ~~• após a sua confirmação pela sentença de mérito e;~~
- ~~• desde que o recurso eventualmente interposto não fosse recebido com efeito suspensivo.~~

~~STJ REsp 1.200.856-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 1º/7/2014 (Tema 743).~~

CPC/2015: Art. 537 (...) § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Desse modo, à luz do CPC/2015, **não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1.200.856/RS, considerando que o novo CPC inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de**

mérito. STJ. 3ª Turma. REsp 1958679-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/11/2021 (Info 719).

• **ATENÇÃO!**

A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente. É como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.

O STJ entende que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação.

Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução.

Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência do STJ e está cristalizada na Súmula 375 e no julgamento do Tema 243:

Súmula 375-STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Tema 243: (...) 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência (...) STJ. Corte Especial. REsp 956.943-PR, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/8/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 243) (Info 552).

Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, não existe processo pendente contra o alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Por outro lado, existe processo pendente contra o primeiro alienante (o executado que vendeu o bem mesmo sem poder fazê-lo).

Se não houver registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, o exequente terá que provar má-fé do adquirente sucessivo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1863952-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/10/2021 (Info 716).

- Não é permitido ao outorgante da procuração restringir os poderes gerais para o foro por meio de cláusula especial.

Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/2015 e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim.

O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/2015 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/2015. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.

Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. Precedente: REsp 1904872-PR (Info 711).

- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS) é um sistema informatizado, mantido pelo Banco Central, que mostra onde os clientes das instituições financeiras possuem contas correntes, poupanças, depósitos e outros bens, direitos e valores.

O CSS está previsto no art. 10-A da Lei de Lavagem de Dinheiro.

É possível a determinação de consulta ao CCS-Bacen em cumprimento de sentença de natureza cível com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor.

O CCS-Bacen ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.

Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. Precedente: REsp 1938665-SP (Info 717).

- Não é necessário intimar pessoalmente o devedor para informar sobre a data da alienação judicial do bem, mesmo que ele seja representado pela Defensoria Pública. Precedente: REsp 1840376-RJ (Info 698).

- É constitucional a execução invertida. Muitos juízes, como forma de agilizar o processo, em especial, nos Juizados Especiais Federais, determinam que a União e as entidades públicas procedam à execução invertida, que é a apresentação pelo executado do *quantum* devido. Todavia, tendo em vista a previsão de que é o exequente que deve mover e instruir a execução, essa prática foi impugnada no STF (ato normativo de um Tribunal). Contudo, o STF entendeu que isso era constitucional. Precedente: ADPF 219

- Na exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes. STJ. 3ª Turma. REsp 1912277-AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2021 (Info 697).

- Não se pode penhorar valores que estão na conta bancária pessoal do marido da devedora, sendo que ele não constou do título executivo, pelo simples fato de serem casados em regime de comunhão parcial de bens. STJ. 3ª Turma. REsp 1869720/DF, Relator p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021 (Info 694).

- Para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, basta a penhora da quota-parte

titularizada pelo devedor, não sendo necessária a penhora do bem por inteiro. STJ. 3ª Turma. REsp 1818926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/04/2021 (Info 692).

- A apresentação de desistência da execução quando ainda não efetivada a citação do devedor provoca a extinção dos embargos posteriormente opostos, ainda que estes versem acerca de questões de direito material. O credor não responde pelo pagamento de honorários sucumbenciais se manifestar a desistência da execução antes da citação e da apresentação dos embargos e se não houver prévia constituição de advogado nos autos. STJ. 2ª Turma. REsp 1682215/MG, Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 06/04/2021 (Info 692).

- A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. STJ. 3ª Turma. REsp 1913236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

- A intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente. STJ. 3ª Turma. REsp 1837211/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/03/2021 (Info 688).

- A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Isto porque, por ser matéria de ordem pública, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução. Inclusive, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. STJ. 3ª Turma. REsp 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 29/06/2020. STJ. 3ª Turma. REsp 1716966/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, julgado em 29/03/2021.

- A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. Mesmo que o credor possua outros processos movidos contra o devedor, o exequente não poderá exigir do executado, para fins de remição, o pagamento desses débitos que estão sendo executados em outras demandas.

Se o devedor estiver sendo executado em mais de um processo, ele tem o direito de remir aquela que melhor lhe aprouver. Assim, é lícito ao executado escolher a dívida que pretende pagar, talvez com o propósito de extinguir a execução mais adiantada, em que se realizarão os atos expropriatórios. Precedente: REsp 1862676-SP.

- A remição da execução pode ser exercida até a assinatura do auto de arrematação. Logo, a arrematação do imóvel não impede o devedor de remir a execução, desde que faça isso antes de o auto de arrematação ser assinado. Precedente: REsp 1862676-SP.

- É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. STF. Plenário. Precedente: ARE 1038507, Repercussão Geral – Tema 961.

- Os Estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de dois meses, previsto no art. 535, § 3º, II, do CPC, para pagamento de obrigações de pequeno valor. Não é razoável impedir a satisfação imediata da parte incontroversa de título judicial, devendo-se observar, para efeito de determinação do regime de pagamento — se por precatório ou requisição de pequeno valor —, o valor total da condenação. Precedente: ADI 5534/DF.

- Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/88, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88). Precedente: ADPF 485/AP.

- O juiz não pode se recusar a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015) sob o fundamento de que o exequente teria condições de fazer isso diretamente. Precedente: REsp 1.887.712-DF.
- A caução prestada em ação conexa pode ser aceita como garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução. Precedente: REsp 1.743.951-MG.
- Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota. Precedente: REsp 1803250-SP.
- Tese fixada para fins de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. Precedente: RE 1169289.

META 58

REVISÃO: DIREITO TRIBUTÁRIO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 5	Tributos: Conceitos e Espécies.
SEMANA 6	Limitações ao Poder de Tributar; Obrigação Tributária; Crédito Tributário; Responsabilidade Tributária.
SEMANA 7	Suspensão do Crédito Tributário; Extinção e Exclusão do Crédito Tributário.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 6** (exceto “Limitações ao Poder de Tributar”) e **7**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

METAS 59 E 60

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 58. Improbidade administrativa. 59. Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira.

Na PF: 59 Improbidade administrativa. Lei nº 8.429/1992 e alterações. Lei nº 14.230/2021 e alterações.

Na PFN: 33. Improbidade administrativa.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (PARTE MATERIAL)** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 8.429/92](#) com redação dada pela Lei n. 14.230, de 2021.
- Ler as edições 38 e 40 do [Jurisprudência em Teses do STJ](#)
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	14 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Aplicação da Lei de Improbidade Administrativa:

- Não se aplica a fatos ímprobos anteriores à vigência da Lei. Todavia, há possibilidade de medidas constritivas sobre bens adquiridos antes da vigência da lei.

b) Natureza das ações:

ADMINISTRATIVA	CIVIL	POLÍTICA
Perda da Função Pública;	Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;	Suspensão dos direitos políticos.
Proibição de contratar com o Poder Público;	Ressarcimento ao erário;	
Proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios.	Multa Civil.	

c) Sujeitos:

PASSIVO	ATIVO
PESSOA JURÍDICA , de direito público ou privado, que sofre os efeitos deletérios do ato de improbidade.	Pessoa FÍSICA ou JURÍDICA que pratica o ato de improbidade administrativa; concorre para a sua prática; ou dele se beneficia: a) agente público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Inclui agentes públicos; b) Terceiro que induza ou concorra para a prática de ato de improbidade (deve haver participação de agente público).

- A Lei n. 14.230/21 foi responsável por incluir § 3º no art. 12 da LIA:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: **(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)**

[...]

§ 3º Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades.

d) Conceito amplíssimo de agente público (arts. 1º a 4º da LIA):

- O agente público deve ter praticado o ato na qualidade de agente público.
- Estagiário é agente público.
- Membro do MP pode perder a função pública por meio de ação de improbidade administrativa.
- Particular não pode figurar sozinho na ação de improbidade administrativa. Todos os verbos da Lei de Improbidade Administrativa (induzir, concorrer, se beneficiar) denotam a existência de uma mera adesão do particular aos atos do agente público. Há, portanto, necessidade de o agente compor o polo passivo conjuntamente com o particular. Observe que o agente público pode figurar sem o particular na Ação de Improbidade Administrativa. Veja a redação dada pela Lei n. 14.230/2021 ao *caput* do art. 3º da LIA:

LIA, Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, **induza ou concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade.

- Agentes políticos respondem por Improbidade Administrativa. Não há falar em *bis in idem*. **Exceção à regra:** O Presidente da República não responde por Improbidade Administrativa.

- O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. É exatamente o que dispõe a Lei n. 8.429/92 (LIA) com a inclusão promovida pela Lei n. 14.230/2021:

LIA, Art. 1º [...] § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, **sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.**

- De acordo com a inclusão promovida pela Lei n. 14.230/21, em regra, os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. **EXCEÇÃO:** Quando, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Veja:

Art. 3º [...] § 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado **não respondem pelo ato de improbidade** que venha a ser imputado à pessoa jurídica, **salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos**, caso em que responderão nos limites da sua participação.

e) Modalidades e sanções na LIA:

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (Art. 9º)	DANO AO ERÁRIO (Art. 10)	VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS (Art. 11)
Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio)	Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância.	-

Perda de função.	Perda de função.	-
Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial.	Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano.	Pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos.	Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos.	Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos.
Suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos.	Suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos.	-

- Importantes alterações e inclusões procedidas pela Lei n. 14.230/21 dizem respeito à penalidade de suspensão dos direitos políticos.

LIA, Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: **(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)**

I - **na hipótese do art. 9º desta Lei**, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, **suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos**, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - **na hipótese do art. 10 desta Lei**, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, **suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos**, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

• A LIA **trazia** em seu bojo que “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21, o “dever de lealdade às instituições” foi suprimido, senão vejamos:

LIA, Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de **honestidade, de imparcialidade e de legalidade**, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

• Constitui ato de improbidade administrativa tipificado pela LIA nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas.

• O item acima versa acerca do **NEPOTISMO CRUZADO** como forma de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

Além do nepotismo direto, a Súmula Vinculante n. 13 já vedava o nepotismo cruzado, que ocorre quando dois agentes públicos empregam os familiares um do outro, como troca de favor.

Súmula Vinculante n. 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

- Veja a redação da LIA após as inclusões promovidas pela Lei n. 14.230/21:

LIA, Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: **(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)**

[...]

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

- Somente haverá ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da Administração Pública quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

LIA, Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de

honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: **(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)**

[...]

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

- O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.
- Nos termos da inclusão promovida no § 4º do art. 11 da LIA, pela Lei n. 14.230/21, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública **exigem lesividade relevante** ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento.

LIA, Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: **(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)**

[...]

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

- A Lei n. 14.230/21 foi responsável por revogar o art. 10-A como ato de improbidade administrativa, qual seja, conduta decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Nesse sentido:

LIA, Art. 1º [...] § 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

f) Medida de Indisponibilidade:

LIA, Art. 16. (...) § 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

- A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.
- Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.
- O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.
- A medida da indisponibilidade dispensa a individualização dos bens. A jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de que a decretação de indisponibilidade

prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet, podendo recair sobre aqueles adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de família. Precedente: EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA.

- A Lei n. 14.230/21 foi responsável por incluir o § 13 no art. 16 da LIA, que prevê o **limite de 40 (quarenta) salários mínimos** depositados em **caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.**

LIA, Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. **(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)**

[...]

§ 13. É **vedada** a decretação de **indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos** depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.

g) Prescrição:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei **prescreve em 8 (oito) anos**, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. **(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)**

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º A **instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos**, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. **(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)**

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por

igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. **(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)**

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. **(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)**

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo **INTERROMPE-SE:** **(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)**

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. **(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)**

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. **(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)**

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. **(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)**

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão

sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo. **(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)**

- Ações de ressarcimento decorrentes de ato de improbidade administrativa praticado com dolo: **IMPRESCRITÍVEIS** (§ 5º do art. 37 da CF/88).
- Ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil: **PRESCRITÍVEIS** (RE 669069/MG).
- O prazo prescricional interrompe-se com o **MERO AJUIZAMENTO** da ação.

h) Ação de Improbidade:

- Sua natureza jurídica é de ação civil pública, mas há divergência.
- Tem legitimidade para propor a ação o Ministério Público, a pessoa jurídica lesada. O Ministério Público tem participação obrigatória, seja como autor da ação ou como *custos legis*.
- Não há foro privilegiado. Essa é a posição prevalente do STF (ADI 2797 e 2860).

Atenção para julgado recente:

É incompatível com a Constituição Federal norma de Constituição estadual que disponha sobre nova hipótese de foro por prerrogativa de função, em especial relativo a ações destinadas a processar e julgar atos de improbidade administrativa. STF. Plenário. ADI 4870/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/12/2020 (Info 1002).

- **Atenção:** O art. 17 vedava a possibilidade de acordos em ações de Improbidade Administrativa. Porém, com a Lei nº 13.964/2019 passou a ser expressamente permitida a celebração de acordo de não persecução cível no âmbito dessa ação.

- É possível a aplicação de medidas cautelares, com o afastamento preventivo do servidor público pelo tempo que se fizer necessário para a investigação. Também é possível o sequestro para evitar a dilapidação do patrimônio.

i) Outros temas:

- A decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade não pode limitar-se à invocação do *in dubio pro societate*, devendo, antes, ao menos, tecer comentários sobre os elementos indiciários e a causa de pedir, ao mesmo tempo que, para a rejeição, deve bem delinear a situação fático-probatória que lastreia os motivos de convicção externados pelo órgão judicial. STJ. 1ª Turma. REsp 1570000-RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/09/2021 (Info 711).
- A ausência de notificação do requerido para a apresentação de defesa antes da apreciação da petição inicial pelo juízo não é causa de nulidade absoluta da ação de improbidade. Gera nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo e, também, a alegação em tempo oportuno.
- O art. 8-A é uma importante inclusão da Lei n. 14.230/21 à LIA:

Art. 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trata o art. 8º desta Lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária.

Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

O que dispõe o art. 8º da LIA?

Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do

valor da herança ou do patrimônio transferido. **(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)**

- Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.
- No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.
- Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé.
- **Atenção** para os dispositivos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021, com **eficácia suspensa** por meio da medida cautelar na ADI 7236/DF: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; e (e) 21, § 4º.

Art. 1º, § 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

Art. 12, § 1º A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração.

Art. 12, § 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Art. 17-B, § 3º Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 21, § 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Um particular foi acusado de improbidade em concurso com agentes públicos, sendo um detentor de cargo efetivo e outro de cargo em comissão; aplica-se ao particular o prazo prescricional do cargo efetivo (regime anterior ao da Lei 14.230/2021). Precedentes: REsp 2.058.311-RN, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 3/3/2026 (Info 880 do STJ).
- A dupla responsabilização por crime eleitoral e ato de improbidade administrativa não configura *bis in idem*, ressalvada a comunicabilidade entre as instâncias comum e especial na hipótese de reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria pela Justiça Eleitoral. Precedentes: ARE 1.428.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 1.260) (Info 1204 do STF).
- Tortura não é mais ato de improbidade após a Lei 14.230/2021. Precedentes: REsp 2.232.623-AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 3/2/2026 (Info 876 do STJ).
- Não há reformatio in pejus na recapitulação da conduta ímproba diante da existência de recurso de apelação do MP que visava, com base no enriquecimento ilícito, à incidência do art. 12, I, da LIA e, notadamente, a perda de valores que lhe é correlata. Precedentes: AgInt no AREsp 1.661.447-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17/11/2025 (Info 875 do STJ).

- Depois da Lei 14.230/2021, o inquérito civil para apuração de ato de improbidade pode ser prorrogado apenas uma única vez por igual período de 365 dias, mediante ato fundamentado; é ilegal a extrapolação desse prazo, que tem natureza peremptória. Precedentes: REsp 2.181.090-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 11/11/2025 (Info 875 do STJ).
- Depois da Lei 14.230/2021, os herdeiros de réu condenado por improbidade administrativa não respondem pela multa civil; continuam responsáveis apenas pelo ressarcimento do dano ao erário ou pelo enriquecimento ilícito, até o limite da herança. Precedentes: AREsp 1.440.445-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 4/11/2025 (Info 879 do STJ).
- A multa civil aplicada em ação por improbidade deve ser revertida à entidade diretamente lesada pela conduta ímproba, mesmo na ausência de dano patrimonial. Precedentes: REsp 1.925.304-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/10/2025 (Info 28 do STJ - Edição Extraordinária).
- É possível a conversão da sanção de perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença em ação por improbidade administrativa. Precedentes: EREsp 1781874-DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 2/10/2025 (Info 870 do STJ).
- A ausência de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa, mas não afasta a obrigação de ressarcir o erário diante de comprovado dano. Precedentes: AgInt no AREsp 1.994.350-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/9/2025 (Info 28 do STJ - Edição Extraordinária).
- Réus condenados por ato de improbidade do art. 11 da LIA não podem mais sofrer a sanção de suspensão dos direitos políticos, devendo a Lei 14.230/2021 ser aplicada retroativamente aos processos sem trânsito em julgado. Precedentes: AgInt nos EDcl

no AREsp 2.047.048-SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 16/9/2025 (Info 28 do STJ - Edição Extraordinária).

- Não existe prescrição intercorrente na fase de execução do processo de improbidade. Precedentes: REsp 1.931.489-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 16/9/2025 (Info 863 do STJ).

- A Defensoria Pública não possui legitimidade para propor a ação de improbidade administrativa. Precedentes: AREsp 2.495.484-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19/8/2025 (Info 859 do STJ).

- A mera intermediação na contratação de show artístico sem licitação, com base na inexigibilidade prevista no art. 25, III, da Lei 8.666/93, não configura improbidade administrativa na ausência de prova de superfaturamento ou benefício indevido. Precedentes: REsp 2.029.719-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 5/8/2025 (Info 857 do STJ).

- A Lei 14.230/2021 proibiu o reexame necessário no caso de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito; essa alteração não se aplica para processos cuja sentença seja anterior à Lei 14.230/2021. Precedentes: REsp 2.117.355-MG, REsp 2.118.137-MG e REsp 2.120.300-MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1284) (Info 854 do STJ).

- A aplicação do *in dubio pro societate* no recebimento da inicial de ação por improbidade administrativa pressupõe a indicação, ainda que mínima, de elementos que evidenciem o dolo do agente, não sendo suficiente a mera ilegalidade do ato impugnado. Precedente: AREsp 2.080.146-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. Acd. Min. Afrânio Vilela, julgado em 20/5/2025 (Info 851 do STJ).

- Mesmo com o novo art. 17-C, § 2º da LIA, haverá responsabilidade solidária quando a participação dos réus no ato ímprobo foi de igual intensidade e não for possível

quantificar isoladamente o dano causado por cada um, aplicando-se o art. 942 do Código Civil. Precedente: AgInt no AREsp 1.485.464-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 8/4/2025 (Info 848 do STJ).

- Na multa civil por ato de improbidade administrativa, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do ato ímprobo. Precedente: REsp 2.123.875-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 1/4/2025 (Info 847 do STJ).

- Na multa civil por ato de improbidade administrativa, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do ato ímprobo. Precedentes: REsp 1.942.196-PR, REsp 1.953.046-PR e REsp 1.958.567-PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgados em 12/3/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1128) (Info 843 do STJ).

- A utilização conjunta da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) para fundamentar uma mesma ação civil não configura, por si só, violação ao princípio do non bis in idem. Precedente: REsp 2.107.398-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/2/2025 (Info 841 do STJ).

- Em ação de improbidade, a petição inicial deve ser recebida se houver indícios mínimos da prática do ato, sendo a análise do dolo e do dano ao erário reservada à fase de instrução. Precedente: REsp 2.175.480-SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 18/2/2025 (Info 842 do STJ).

- O regime de indisponibilidade de bens previsto na Lei 8.429/92 foi alterado pela Lei 14.230/2021; essas alterações podem ser aplicadas aos processos em curso. Precedentes: REsp 2.074.601-MG, 2.089.767-MG, 2.076.137-MG, 2.076.911-SP e 2.078.360-MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 6/2/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1257) (Info 840 do STJ).

- A revogação do inciso I do art. 11 da LIA não afeta as hipóteses específicas de improbidade administrativa previstas em legislação extravagante, tais como as dos

incisos do art. 73 da Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral), diante do princípio da continuidade típico-normativa. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp 1.479.463-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 3/12/2024 (Info 837 do STJ).

- Mesmo antes da Lei 14.230/2021, era inconstitucional a previsão de ato de improbidade administrativa praticado na modalidade culposa; o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa. Precedente: RE 610.523/SP e RE 656.558/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28/10/2024 (Repercussão Geral – Tema 309) (Info 1156 do STF).

ATENÇÃO! Ao julgar o **Tema 1199**, em **17.08.2022**, o STF entendeu que a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é **IRRETROATIVA**, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Ocorre que **tal entendimento foi PREJUDICADO** pelo julgamento do **Tema 309**, julgado em **28.10.2024**.

Dito isto, leve para a prova o entendimento de que o STF julgou inconstitucionais, em sua **REDAÇÃO ORIGINÁRIA**, os artigos 5º e 10 da Lei 8.429/92.

- As provas produzidas no inquérito civil público têm valor probatório relativo, mas só devem ser afastadas quando há contraprova produzida sob a vigilância do contraditório. Precedente: AREsp 1.417.207-MG, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/9/2024 (Info 826 do STJ).

- A dispensa indevida de licitação que acarreta pagamento ao agente ímprobo e a ausência de prestação de serviço gera dano concreto e enseja a responsabilização nos termos do art. 11, V, da Lei nº 8.429/1992. Precedente: AREsp 1.417.207-MG, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/9/2024 (Info 826 do STJ).

- A suspensão dos direitos políticos pode ser aplicada ao particular que tenha praticado a improbidade com o agente público; a proibição de contratar com o Poder Público pode ser aplicada ao agente público mesmo que ele não exerça atividade empresarial.

Precedente: REsp 1.735.603-AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/9/2024 (Info 824 do STJ).

- A exigência do efetivo prejuízo, em relação ao ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, prevista no caput art. 10, caput, da LIA (com redação dada pela Lei 14.320/2021) se aplica aos processos ainda em curso. Precedente: REsp 1.929.685-TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27/8/2024 (Info 823 do STJ).

- A absolvição criminal com fundamento na atipicidade da conduta não faz coisa julgada no juízo cível, considerando a independência das instâncias. Precedente: AgInt no REsp 1.991.470-MG, julgado em 11/6/2024 (Info 816 do STJ).

- É possível a aplicação da Lei nº 14.230/2021, com relação à exigência do dolo específico para a configuração do ato ímprobo, aos processos em curso. Precedente: REsp 2.107.601-MG, julgado em 23/4/2024 (Info 809 do STJ).

- Sujeito respondia por improbidade com base no caput do art. 11 porque fez promoção pessoal em publicidade institucional; com a Lei 14.230/2021, a conduta não mais poderia ser prevista no caput, mas continuou sendo improbidade com fundamento no novo inciso XII. Precedente: AgInt no AREsp 1.206.630-SP, julgado em 27/2/2024 (Info 802 do STJ).

- A demonstração do requisito da urgência para a indisponibilidade de bens, prevista no art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa (com a redação dada pela Lei 14.230/2021), tem aplicação imediata ao processo em curso dado o caráter processual da medida. Precedente: AREsp 2.272.508-RN, julgado em 6/2/2024 (Info 800 do STJ).

- As alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/92 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Precedente: AgInt no AREsp 2.380.545-SP, julgado em 6/2/2024 (Info 800 do STJ).

- São constitucionais os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92 - LIA) que ampliam o conceito de agente público, impõem obrigações no tocante às informações patrimoniais para posse e exercício do cargo, bem como preveem sanções — independentemente das esferas penais, civis e administrativas — e o acompanhamento dos respectivos procedimentos administrativos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Precedente: ADI 4.295/DF, julgado em 22/8/2023 (Info 1105 do STF).

- É possível o uso da colaboração premiada em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público se a pessoa jurídica interessada participar como interveniente e se forem observadas as diretrizes fixadas pelo STF. Precedente: ARE 1.175.650/PR, julgado em 01/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 1043) (Info 1101 do STF).

- Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no DL 201/1967. Precedente: AREsp 2.031.414-MG, julgado em 13/6/2023 (Info 779 do STJ).

- **Liminar *ad referendum* concedida na ADI 7236/DF, Min. Alexandre de Moraes, em 27/12/2022 para:**

- 1) Deferir parcialmente a medida cautelar, *ad referendum* do Plenário do STF, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, para **SUSPENDER A EFICÁCIA** dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; (e) 21, § 4º.

- 2) Deferir parcialmente a medida cautelar, *ad referendum* do Plenário do STF, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, para **CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME** ao artigo 23-C, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, poderão ser responsabilizados nos termos

da Lei 9.096/1995, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade Administrativa.

• **Teses fixadas pelo STF na ADI 7042/DF e ADI 7043/DF, julgados em 31/8/2022 (Info 1066):**

(a) declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do caput e dos §§ 6º-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5º e 7º do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, **de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil;**

(b) declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que **não existe “obrigatoriedade de defesa judicial”; havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, nos termos autorizados por lei específica;** e

(c) declarada a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 14.230/2021; e, em consequência, declarou a constitucionalidade: (a) do § 14 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021; e (b) do art. 4º, X, da Lei 14.230/2021.

• **Tese fixada pelo STF:**

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo — **DOLO**;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é **IRRETROATIVA**, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é **IRRETROATIVO**, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Precedente: ARE 843989/PR (Repercussão Geral – Tema 1.199) (Info 1065).

- A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. STJ. 1ª Seção. REsp 1913638-MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 11/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1108) (Info 736).

- Nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal.

Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada, no âmbito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação de interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo, (v.g. União ou Ministério Público Federal) regularmente reconhecido pelo Juízo Federal nos termos da Súmula 150/STJ, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal.

As Súmulas 208 e 209 do STJ provêm da 3ª Seção do STJ e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF. Logo, não podem ser utilizadas como critério para as demandas cíveis.

Diante disso, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal deve ser definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do TCU.

Assim, em regra, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com o ente federal, salvo se houver a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual. Precedente: CC 174764-MA, julgado em 09/02/2022 (Info 724).

- Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92. STJ. 1ª Seção. REsp 1899455-AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1089) (Info 710).

- **Aplica-se à ação de improbidade administrativa o previsto no art. 19, § 1º, da Lei da Ação Popular, segundo o qual das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.** A decisão interlocutória proferida no bojo de uma ação de improbidade administrativa pode ser impugnada por agravo de instrumento, com base no art. 19, §1º, da Lei nº 4.717/65, ainda que a hipótese não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Nas ações de improbidade administrativa, o CPC aplica-se apenas subsidiariamente. Precedente: REsp 1925492-RJ (Info 695).

- São cabíveis medidas executivas atípicas, de cunho não patrimonial, no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. Precedente: REsp 1929230-MT (Info 695).

- É possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. Precedente: Acordo no AREsp 1314581/SP (Info 686).

- Não é possível, na ação de improbidade administrativa, que o juiz aplique a cassação de aposentadoria como sanção por ato de improbidade, vez que o magistrado não tem competência para aplicar a sanção de cassação de aposentadoria. Apenas a autoridade administrativa possui poderes para decidir sobre a cassação. Precedente: REsp 1496347/ES.
- É incompatível com a Constituição Federal norma de Constituição estadual que disponha sobre nova hipótese de foro por prerrogativa de função, em especial relativo a ações destinadas a processar e julgar atos de improbidade administrativa. Precedente: ADI 4870/ES (Info 1002).
- Comete ato de improbidade administrativa o professor universitário submetido ao regime de dedicação exclusiva que acumula função remunerada em outra instituição de ensino. Precedente: AgInt no REsp 1621947/CE.
- Os benefícios de colaboração premiada previstos na nº Lei 9.807/99 - que instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas -, bem como na antiga Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94), não são aplicáveis para os casos em que não se discute a prática de crimes contra a ordem econômica, nem estão demonstradas as hipóteses de proteção previstas na Lei nº 9.807/99. Precedente: REsp 1464287-DF (Info 674).
- A contratação de empresa pertencente a familiar próximo (Prefeito que contrata a empresa do filho) viola princípios administrativos, razão pela qual, deve ser estabelecida a condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: AgInt no REsp 1366180/RS, REsp 1536573/RS.
- O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429/92, em virtude da autonomia das instâncias. Precedente: Repercussão Geral – Tema 576.

- **Súmula n. 634 do STJ:** Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.

- **Enunciado n. 7 da I Jornada de Direito Administrativo CJP:** Configura ato de improbidade administrativa a conduta do agente público que, em atuação legislativa lato sensu, recebe vantagem econômica indevida.

- ***O que acontece se, no momento do trânsito em julgado, o condenado ocupa cargo diferente daquele que exercia na prática do ato? Se o agente público tiver mudado de cargo, ele poderá perder aquele que atualmente ocupa?***

1ª corrente: NÃO. É a posição da 1ª Turma do STJ. O condenado só perde a função pública que ele utilizou para a prática do ato de improbidade. As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva. Assim, a sanção de perda da função pública prevista no art. 12 da Lei nº 8.429/92 não pode atingir cargo público diverso daquele que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita. STJ. 1ª Turma. REsp 1766149/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08/11/2018.

2ª corrente: SIM. É a posição da 2ª Turma do STJ e da doutrina majoritária. A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo no momento do trânsito em julgado da condenação.

- A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário Municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. Precedente: Info 914 do STF.

- Em regra, a proibição da SV 13 não se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, Secretário Municipal. Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades

públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção: poderá ficar caracterizado o nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. Precedente: Rcl 28024 AgR.

- São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedente: Info 910 do STF.
De acordo com a inclusão promovida pela Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021:

LIA, Art. 1º. [...] § 2º Considera-se **DOLO** a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, **não bastando a voluntariedade do agente.**

- Em regra, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige-se a presença do efetivo dano ao erário. Exceção: no caso da conduta descrita no inciso VIII do art. 10, VIII não se exige a presença do efetivo dano ao erário. Isso porque, neste caso, o dano é presumido (dano *in re ipsa*). Precedente: AgInt no REsp 1542025/MG.

- Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa. Precedente: Info 901 do STF.

- A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. Info 527 do STJ.

• Nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal. Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada, no âmbito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação de interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo, (v.g. União ou Ministério Público Federal) regularmente reconhecido pelo Juízo Federal nos termos da Súmula 150/STJ, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal. As Súmulas 208 e 209 do STJ provêm da 3ª Seção do STJ e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF. Logo, não podem ser utilizadas como critério para as demandas cíveis. Diante disso, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal deve ser definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do TCU. Assim, em regra, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a ente federal, salvo se houver a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual. Precedente: AgRg no CC 133.619/PA.

• É possível a abertura de inquérito civil pelo Ministério Público objetivando a apuração de ato ímprobo atribuído a magistrado mesmo que já exista concomitante procedimento disciplinar na Corregedoria do Tribunal acerca dos mesmos fatos, não havendo usurpação das atribuições da Corregedoria pelo órgão ministerial investigante. A mera solicitação para que o juiz preste depoimento pessoal nos autos de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apuração de suposta conduta ímproba não viola o disposto no art. 33, IV, da LC nº 35/79 (LOMAN). Precedente: Info 609 do STJ.

- Não configura *bis in idem* a coexistência de título executivo extrajudicial (acórdão do TCU) e sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa que determinam o ressarcimento ao erário e se referem ao mesmo fato, desde que seja observada a dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título remanescente. Precedente: Info 584 do STJ.
- Ainda que não haja dano ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92), excluindo-se, contudo, a possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário. Precedente: Info 580 do STJ.
- A condenação pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa por infringência às disposições contidas na Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) não impede a imposição de nenhuma das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), inclusive da multa civil, pelo ato de improbidade decorrente da mesma conduta. Precedente: Info 576 do STJ.
- Recursos cabíveis contra a: 1) sentença que rejeita a inicial da ação de improbidade: cabe **APELAÇÃO**. 2) decisão que recebe a inicial da ação de improbidade: cabe **AGRAVO DE INSTRUMENTO**. 3) decisão que recebe a inicial contra alguns réus e rejeita para os demais: **AGRAVO DE INSTRUMENTO** (obs: caso o autor da ação de improbidade interponha apelação em vez do AI, será possível receber o recurso, com base no princípio da fungibilidade, desde que não haja má-fé e tenha sido interposto no prazo do recurso correto). Segundo decidiu o STJ, pode ser conhecida a apelação que, sem má-fé e em prazo compatível com o previsto para o agravo de instrumento, foi interposta contra decisão que, em juízo prévio de admissibilidade em ação de improbidade administrativa, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam de alguns dos réus. Precedente: Info 574 do STJ.
- A indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos tanto antes quanto depois da prática do ato de improbidade. A jurisprudência do STJ abona a possibilidade de que a

indisponibilidade, na ação de improbidade administrativa, recaia sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. A medida se dá como garantia de futura execução em caso de constatação do ato ímprobo. Precedente: REsp 1301695/RS.

- É admissível a concessão de liminar inaudita altera parte para a decretação de indisponibilidade e sequestro de bens, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao Erário. Desse modo, o STJ entende que, ante sua natureza acautelatória, a medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser deferida nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação para defesa prévia (art. 17, § 7º da LIA). Precedente: AgRg no AREsp 671281/BA.

- A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Precedente: Info 577 do STJ.

- O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está sujeito a responsabilização por ato de improbidade administrativa. Isso porque o conceito de agente público para fins de improbidade abrange não apenas os servidores públicos, mas todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública. Além disso, é possível aplicar a lei de improbidade mesmo para quem não é agente público, mas induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. É o caso do chamado "terceiro", definido pelo art. 3º da Lei nº 8.429/92. Precedente: Info 568 do STJ.

- Determinado Município ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra o ex-prefeito da cidade, sob o argumento de que este, enquanto prefeito, firmou convênio com órgão/entidade federal e recebeu recursos para aplicar em favor da população e, no entanto, não prestou contas no prazo devido, o que fez com o que o

Município fosse incluído no cadastro negativo da União, estando, portanto, impossibilitado de receber novos recursos federais. Esta ação de improbidade administrativa deverá ser julgada pela Justiça Federal ou Estadual? Regra: compete à Justiça Estadual (e não à Justiça Federal) processar e julgar ação civil pública de improbidade administrativa na qual se apure irregularidades na prestação de contas, por ex-prefeito, relacionadas a verbas federais transferidas mediante convênio e incorporadas ao patrimônio municipal. Exceção: será de competência da Justiça Federal se a União, autarquia federal, fundação federal ou empresa pública federal manifestar expressamente interesse de intervir na causa porque, neste caso, a situação se amoldará no art. 109, I, da CF/88. Precedente: Info 559 do STJ.

- O membro do Ministério Público pode ser processado e condenado por ato de improbidade administrativa, com fundamento na Lei 8.429/92. Mesmo gozando de vitaliciedade e a Lei prevendo uma série de condições para a perda do cargo, o membro do MP, se for réu em uma ação de improbidade administrativa, poderá ser condenado à perda da função pública. O membro do MP pode ser réu em uma ação de improbidade de que trata a Lei 8.429/92 e, ao final, ser condenado à perda do cargo mesmo sem ser adotado o procedimento da Lei 8.625/93 e da LC 75/93. A Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do MP) e a LC 75/93 preveem uma série de regras para que possa ser ajuizada ação civil pública de perda do cargo contra o membro do MP. Segundo o STJ, o fato de essas leis preverem a garantia da vitaliciedade aos membros do MP e a necessidade de ação judicial para a aplicação da pena de demissão não significa que elas proibam que o membro do MP possa perder o cargo em razão de sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Essas leis tratam dos casos em que houve um procedimento administrativo no âmbito do MP para apuração de fatos imputados contra o Promotor/Procurador e, sendo verificada qualquer das situações previstas nos incisos do § 1º do art. 38, deverá obter-se autorização do Conselho Superior para o ajuizamento de ação civil específica. Desse modo, tais leis não cuidam de improbidade administrativa e, portanto, nada interferem nas disposições da Lei 8.429/92. Em outras palavras, existem as ações previstas na LC 75/93 e na Lei 8.625/93, mas estas não excluem (não impedem) que o membro do MP também seja processado

e condenado pela Lei 8.429/92. Os dois sistemas convivem harmonicamente. Um não exclui o outro. O membro do MP que praticou ato de improbidade administrativa poderá ser réu em uma ação civil e perder o cargo. Existem duas hipóteses possíveis: a) Ser instaurado o processo administrativo de que trata a lei da carreira (LC 75/93: MPU / Lei 8.625/93: MPE) e, ao final, o PGR ou o PGJ ajuizar ação civil de perda do cargo contra o membro do MP. b) Ser proposta ação de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92. Neste caso, não existe legitimidade exclusiva do PGR ou PGJ. A ação poderá ser proposta até mesmo por um Promotor de Justiça (no caso do MPE) ou Procurador da República (MPF) que atue em 1ª instância. Precedente: Info 560 do STJ.

- A conduta de contratar diretamente serviços técnicos sem demonstrar a singularidade do objeto contratado e a notória especialização, e com cláusula de remuneração abusiva, fere o dever do administrador de agir na estrita legalidade e moralidade que norteiam a Administração Pública, amoldando-se ao ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11 da Lei de Improbidade. É desnecessário perquirir acerca da comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou da caracterização de prejuízo ao Erário. O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária ao dever de legalidade, corroborada pelos sucessivos aditamentos contratuais, pois é inequívoca a obrigatoriedade de formalização de processo para justificar a contratação de serviços pela Administração Pública sem o procedimento licitatório (hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação). Precedente: REsp 1377703/GO.

- De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei nº 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público (AgRg no REsp 1.317.127-ES). Assim, após o oferecimento de defesa prévia, somente é possível a pronta rejeição da pretensão deduzida na ação de improbidade administrativa se houver prova hábil a

evidenciar, de plano: a) a inexistência de ato de improbidade; b) a improcedência da ação; ou c) a inadequação da via eleita. Precedente: Info 547 do STJ.

- Para a configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/1992), é DISPENSÁVEL a comprovação de efetivo prejuízo aos cofres públicos. Precedente: Info 547 do STJ.

- As penalidades aplicadas em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa podem ser revistas em recurso especial desde que esteja patente a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O STJ entende que isso não configura reexame de prova, não encontrando óbice na Súmula 7 da Corte (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). Precedente: Info 549 do STJ.

- Configura ato de improbidade administrativa a propaganda ou campanha publicitária que tem por objetivo promover favorecimento pessoal, de terceiro, de partido ou de ideologia, com utilização indevida da máquina pública. Precedente: AgRg no AREsp 496566/DF.

- O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública cujo pedido seja a condenação por improbidade administrativa de agente público que tenha cobrado taxa por valor superior ao custo do serviço prestado, ainda que a causa de pedir envolva questões tributárias. Precedente: Info 543 do STJ.

- Para a configuração dos atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/92, exige-se que a conduta seja praticada por agente público (ou a ele equiparado), atuando no exercício de seu munus público, havendo, ainda, a necessidade do preenchimento dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) improbidade do ato, configurada pela tipicidade do comportamento, ajustado em algum dos incisos do 11 da LIA; c) elemento volitivo, consubstanciado no DOLO de cometer a ilicitude e causar prejuízo ao Erário; d) ofensa aos princípios da Administração Pública. Precedente: AgRg no REsp 1306817/AC.

- Toda conduta ilegal é um ato de improbidade administrativa? NÃO. Conforme explica o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, a distinção entre conduta ilegal e conduta ímproba imputada a agente público ou privado é muito antiga. A ilegalidade e a improbidade não são situações ou conceitos intercambiáveis, cada uma delas tendo o seu significado. A improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão (nocivo) do agente, atuando com desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave. Em outras palavras, nem todas as vezes que o agente praticar um ato ilegal, ele terá cometido um ato ímprobo. Para que o ato ilegal seja considerado ímprobo, exige-se um plus, que é o intuito de atuar com desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave. A confusão entre os dois conceitos existe porque o art. 11 da Lei nº 8.429/92, prevê como ato de improbidade qualquer conduta que ofenda os princípios da Administração Pública, entre os quais se inscreve o da legalidade (art. 37 da CF). Mas isso não significa, repito, que toda ilegalidade é ímproba. A conduta do agente não pode ser considerada ímproba analisando-se a questão apenas do ponto de vista objetivo, o que iria gerar a responsabilidade objetiva. Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, corre-se o risco de adotar-se a responsabilidade objetiva. Precedente: Info 540 do STJ.

- Os notários e registradores podem ser considerados agentes públicos para fins de improbidade administrativa? SIM. Os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa não são apenas os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abarcados no conceito de agente público, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.429/1992. Os notários e registradores estão abrangidos no amplo conceito de “agentes públicos”, na categoria dos “particulares em colaboração com a Administração”. Dessa forma, encontram-se no campo de incidência da Lei nº 8.429/1992. Precedente: REsp 1186787/MG.

- Se o relatório da sindicância administrativa instaurada contra servidor público federal concluir que a infração funcional em tese praticada está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente deverá encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público,

independentemente da imediata instauração do processo disciplinar (art. 154, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90). A autoridade que deixa de fazer esse encaminhamento incorre na prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92 (“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”). Precedente: REsp 1312090/DF.

- Pode ser decretada a indisponibilidade dos bens ainda que o acusado não esteja se desfazendo de seus bens. É desnecessária a prova de que os réus estejam dilapidando efetivamente seus patrimônios ou de que eles estariam na iminência de fazê-lo (prova de periculum in mora concreto). O requisito do periculum in mora está implícito no referido art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, que visa assegurar “o integral ressarcimento” de eventual prejuízo ao erário, o que, inclusive, atende à determinação contida no art. 37, § 4º, da CF/88. Como a indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, o STJ entende que não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação, na medida em que exigir a comprovação de que esse fato estaria ocorrendo ou prestes a ocorrer tornaria difícil a efetivação da medida cautelar em análise. Além do mais, o disposto no referido art. 7º em nenhum momento exige o requisito da urgência, reclamando apenas a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito. Vale ressaltar, no entanto, que a decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa da desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial (REsp 1319515/ES). Precedente: Info 547 do STJ (recurso repetitivo).

- É possível imaginar que exista ato de improbidade com a atuação apenas do “terceiro” (sem a participação de um agente público)? É possível que, em uma ação de improbidade administrativa, o terceiro figure sozinho como réu? NÃO. Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da Lei nº 8.429/92 é indispensável que seja

identificado algum agente público como autor da prática do ato de improbidade. Assim, não é possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Precedente: Info 535 do STJ.

- Não comete ato de improbidade administrativa o médico que cobra honorários por procedimento realizado em hospital privado que também seja conveniado à rede pública de saúde, desde que o atendimento não seja custeado pelo próprio sistema público de saúde. Em outras palavras, médico de hospital conveniado com o SUS que cobra do paciente por uma cirurgia que já foi paga pelo plano de saúde não pratica improbidade administrativa. Precedente: Info 537 do STJ.

- A indisponibilidade pode recair sobre verbas salariais investidas em aplicação financeira? NÃO. A 1ª Turma do STJ decidiu que os valores investidos em aplicações financeiras cuja origem remonte a verbas trabalhistas não podem ser objeto de medida de indisponibilidade em sede de ação de improbidade administrativa. Isso porque a aplicação financeira das verbas trabalhistas não implica a perda da natureza salarial destas, uma vez que o seu uso pelo empregado ou trabalhador é uma defesa contra a inflação e os infortúnios. Desse modo, é possível a indisponibilidade do rendimento da aplicação, mas o estoque de capital investido, de natureza salarial, é impenhorável. Precedente: Info 539 do STJ.

- O tribunal pode reduzir o valor evidentemente excessivo ou desproporcional da pena de multa por ato de improbidade administrativa (art. 12 da Lei 8.429/1992), ainda que na apelação não tenha havido pedido expresso para sua redução. Apesar da regra da correlação ou congruência da decisão, prevista nos arts. 128 e 460 do CPC/1973 (arts. 141 e 492 do CPC/2015), pela qual o juiz está restrito aos elementos objetivos da demanda, entende-se que, em se tratando de matéria de Direito Sancionador e revelando-se patente o excesso ou a desproporção da sanção aplicada, pode o Tribunal reduzi-la, ainda que não tenha sido alvo de impugnação recursal. Precedente: Info 533 do STJ.

- Configura ato de improbidade administrativa a contratação temporária irregular de pessoal (sem qualquer amparo legal) porque importa em violação do princípio constitucional do concurso público. Precedente: REsp 1403361/RN.
- Ilegalidade não é sinônimo de improbidade. O art. 11, de fato, fala que a violação ao princípio da legalidade configura ato de improbidade administrativa. No entanto, para o STJ, não é possível fazer a aplicação cega e surda do art. 11 da Lei nº 8.429/92 sob pena de toda ilegalidade ser considerada também como improbidade, o que seria absurdo. Precedente: REsp 1414933/RJ.
- Não configura ato de improbidade a conduta do agente político de intervir na liberação de preso para comparecimento em enterro de sua avó, uma vez que não está presente o dolo, ou seja, a manifesta vontade, omissiva ou comissiva, de violar princípio constitucional regulador da Administração Pública. A conduta do agente, apesar de ilegal, teve um fim até mesmo humanitário, pois conduziu-se no sentido de liberar provisoriamente o preso para que este pudesse comparecer ao enterro de sua avó, não consistindo, portanto, em ato de improbidade, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo. Precedente: REsp 1414933/RJ.
- Prefeito e servidores do município, em conluio, desviaram sacos de cimento, adquiridos pela municipalidade para obras públicas, distribuindo tais materiais a particulares e convocando o servidor responsável pelo almoxarifado para assinar as notas fiscais dos sacos como se os tivesse recebido. Precedente: REsp 1197136/MG.
- O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho — sarcasmo, crítica, zombaria e trote —, é campanha de terror psicológico pela rejeição. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, em razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém. Precedente: REsp 1286466/RS.

- A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta violação ao Princípio da Publicidade. Vale ressaltar, no entanto, que o simples atraso na entrega das contas, sem que exista dolo na espécie, não configura ato de improbidade. Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico. Assim, por exemplo, se o Prefeito não presta contas, para que ele seja condenado por improbidade administrativo será necessário provar que ele agiu com dolo ou má-fé. Precedente: Info 529 do STJ.
- Configura ato de improbidade administrativa a conduta de professor da rede pública de ensino que, aproveitando-se dessa condição, assedie sexualmente seus alunos. Isso porque essa conduta atenta contra os princípios da administração pública, subsumindo-se ao disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Precedente: Info 523 do STJ.
- A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedente: AgRg no REsp 1317653/SP.
- A petição inicial na ação por ato de improbidade administrativa, além dos requisitos do art. 282 do CPC/1973 (art. 319 do CPC/2015), deve ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade. Assim, diz-se que a ação de improbidade administrativa, além das condições genéricas da ação, exige ainda a presença da justa causa. Precedente: REsp 952351-RJ.
- É necessário que o Ministério Público (ou outro autor da ação de improbidade), ao formular o pedido de indisponibilidade, faça a indicação individualizada dos bens do réu? NÃO. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é desnecessária a individualização dos bens sobre os quais se pretende fazer recair a indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único da Lei nº 8.429/92. Precedente: AgRg no REsp 1307137/BA.

- O prazo de 15 dias da defesa prévia deverá ser contado em dobro em caso de litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos. Precedente: REsp 1221254/RJ.

• ***A Lei nº 8.429/92 pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor?***

NÃO. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a Lei nº 8.429/92 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores a sua vigência, ainda que ocorridos após a edição da Constituição Federal de 1988. Precedente: REsp 1129121/GO.

META 60

REVISÃO: DIREITO ADMINISTRATIVO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Princípios da Administração Pública e Regime Jurídico-administrativo; Responsabilidade Civil do Estado; Poderes Administrativos.
SEMANA 2	Organização Administrativa.
SEMANA 3	Atos Administrativos; Bens Públicos.
SEMANA 5	Licitações.
SEMANA 6	Contratos Administrativos.
SEMANA 7	Serviço Público e PPP.
SEMANA 8	Intervenção Restritiva do Estado na Propriedade; Desapropriação.
SEMANA 9	Controle da Administração; Improbidade Administrativa – Parte Material.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 6 e 7**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 61

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 23. Do processo de execução. (...) Da execução contra a Fazenda Pública (...).

Na PF: 17 Processo de execução: (...) Da execução contra a fazenda pública.

Na PFN: 23. Do processo de execução. Da execução em geral. Das diversas espécies de execução. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	33.10 EXECUÇÕES ESPECIAIS: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Execução de pagar quantia certa: impenhorabilidade dos bens públicos.

- Aplicação do art. 100: sistemática de precatórios.
- Alteração promovida pelo NCPC: desnecessidade de citação e inexistência de Embargos à Execução em execução de título judicial.
- Os Embargos à Execução persistem na execução de título extrajudicial. Nesse ponto, vale frisar que é possível a execução de título extrajudicial.
- No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ela é intimada para em 30 (trinta) dias apresentar impugnação.
- Na defesa referente ao excesso à execução, há necessidade de indicar o valor que entende como correto.
- EC 62/2009 e ADI 4425:

EC 62/2009 alterou o art. 100 da CF/88 e o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF/88 prevendo inúmeras mudanças no regime dos precatórios. Tais alterações foram impugnadas por meio de ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas parcialmente procedentes. No entanto, o STF decidiu modular os efeitos da decisão, ou seja, alguns dispositivos, apesar de terem sido declarados inconstitucionais, ainda irão vigorar por mais algum tempo. Veja o resumo do que foi decidido quanto à modulação: 1. O § 15 do art. 100 da CF/88 e o art. 97 do ADCT (que tratam sobre o regime especial de pagamento de precatórios) ainda irão valer (poderão ser aplicados) por mais cinco anos (cinco exercícios financeiros) a contar de 01/01/2016. Em outras palavras, tais regras serão válidas até 2020. 2. §§ 9º e 10 do art. 100 da CF/88 (previam a possibilidade de compensação obrigatória das dívidas que a pessoa tinha com a Fazenda Pública com os créditos que tinha para receber com precatório): o STF afirmou que são válidas as compensações obrigatórias que foram feitas até 25/03/2015 (dia em que ocorreu a modulação). A partir desta data, não será possível mais a realização de compensações obrigatórias, mas é possível que sejam

feitos acordos entre a Fazenda e o credor do precatório e que também possua dívidas com o Poder Público para compensações voluntárias. 3. Leilões para desconto de precatório: o regime especial instituído pela EC 62/2009 previa uma série de vantagens aos Estados e Municípios, sendo permitido que tais entes realizassem uma espécie de “leilão de precatórios” no qual os credores de precatórios competem entre si oferecendo deságios (“descontos”) em relação aos valores que têm para receber. Aqueles que oferecem maiores descontos irão receber antes do que os demais. Esse sistema de leilões foi declarado inconstitucional, mas o STF afirmou que os leilões realizados até 25/03/2015 (dia em que ocorreu a modulação) são válidos (não podem ser anulados mesmo sendo inconstitucionais). A partir desta data, não será possível mais a realização de tais leilões. 4. Vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios e sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios: as regras que tratam sobre o tema, previstas nos §§ 2º e 10 do art. 97 do ADCT da CF/88 continuam válidos e poderão ser utilizados pelos Estados e Municípios até 2020. 5. Expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” prevista no § 12 do art. 100: 5.1 Para precatórios da administração ESTADUAL e MUNICIPAL: o STF disse que a TR (índice da poupança) poderia ser aplicada até 25/03/2015. 5.2 Para os precatórios da administração FEDERAL: o STF afirmou que se poderia aplicar a TR até 31/12/2013. Após essas datas, qual índice será utilizado para substituir a TR (julgada inconstitucional)? • Precatórios em geral: IPCA-E. • Precatórios tributários: SELIC. CNJ deverá apresentar proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. CNJ deverá monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. STF. Plenário. ADI 4357 QO/DF e ADI 4425 QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 25/3/2015 (Info 779).

- Alterações promovidas pelas Emendas constitucionais nº 113 e nº 114 de 2021.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- O recurso cabível contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV é a apelação. Precedentes: REsp 2.202.015-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 9/9/2025 (Info 875 do STJ).
 - Prescrição de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública não é suspensa durante cumprimento de obrigação de implantar em folha de pagamento. Precedentes: REsp 2.057.984-CE e REsp 2.139.074-PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1311) (Info 854 do STJ).
 - Além do JEF, a Fazenda Pública também é obrigada a aceitar a execução invertida no Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente: ARE 1.528.097/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 17/05/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.396) (Info 1178 do STF).
 - A lei que define o que seja pequeno valor para fins de RPV pode ser apresentada por parlamentar (a iniciativa legislativa é concorrente). Precedente: RE 1.496.204/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 07/10/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.326) (Info 1153 do STF).
 - É cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório, pela rejeição da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, à luz do art. 85, § 7º, do CPC, excetuada da base de cálculo apenas a parcela incontroversa do crédito. Precedente: AgInt no AgInt no REsp 2.008.452-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/9/2024 (Info 826 do STJ).
- Obs.:** O tema é polêmico porque existem diversos julgados da 2ª Turma do STJ aplicando a Súmula 519 para as execuções contra a Fazenda Pública. Será necessário aguardar mais um pouco para se ter certeza do entendimento que irá prevalecer.

- Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Precedente: REsp 2.029.636-SP, REsp 2.029.675-SP, REsp 2.030.855-SP e REsp 2.031.118-SP, julgados em 20/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1190) (Info 818 do STJ).
- É inconstitucional lei estadual que preveja que todas as dívidas provenientes de Juizados Especiais da Fazenda Pública e que tenham natureza alimentícia estão dispensadas do regime de precatórios, independentemente do valor do débito. Precedente: ADI 5.706/RN, julgado em 26/02/2024 (Info 1125 do STJ).
- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar a execução invertida no procedimento comum. Precedente: AREsp 2.014.491-RJ, julgado em 12/12/2023 (Info 799 do STJ).
- Sob a vigência do CPC/1973, é possível a ampliação do pedido em execução contra Fazenda Pública, para inclusão de valores que não haviam sido cobrados desde o início, oportunizando nova citação do ente público. Precedente: REsp 1546430-RS (Info 706).
- É constitucional a execução invertida. Muitos juízes, como forma de agilizar o processo, em especial, nos Juizados Especiais Federais, determinam que a União e as entidades públicas procedam à execução invertida, que é a apresentação pelo executado do *quantum* devido. Todavia, tendo em vista a previsão de que é o exequente que deve mover e instruir a execução, essa prática foi impugnada no STF (ato normativo de um Tribunal). Contudo, o STF entendeu que isso era constitucional. Precedente: ADPF 219.
- Fazenda Pública executada apresenta impugnação alegando excesso de execução e pede a concessão de prazo para apresentação da planilha com o valor devido; é razoável que o juiz conceda o referido prazo.

- A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculos com a indicação do valor devido não acarreta, necessariamente, o não conhecimento da arguição. STJ. 2ª Turma. REsp 1887589/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06/04/2021 (Info 691).

- No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC). Assim, a não ser que a lei expressamente exija forma especial, a regra é no sentido de que a declaração de vontade não depende de forma especial.

No caso da cessão de crédito, o art. 288 do Código Civil afirma que:

- em regra, não se trata de contrato solene.

- no entanto, para valer perante terceiros, é necessário que seja celebrada por instrumento público ou por instrumento particular inscrito no Registro Público. STJ. 1ª Turma. RMS 67005-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/11/2021 (Info 720).

- A Fazenda Pública executada não pode ser condenada a pagar honorários advocatícios nas execuções por quantia certa não embargadas em que o exequente inicia a execução cobrando dívida superior ao previsto no art. 87 do ADCT, mas depois renuncia ao excedente para viabilizar o recebimento do remanescente por requisição de pequeno valor (RPV). STJ. 1ª Seção. REsp 1406296/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/02/2014 (recurso repetitivo).

- É possível que a execução de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública se faça mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) na hipótese em que os honorários não excedam o valor limite a que se refere o art. 100, § 3º, da CF, ainda que o crédito dito “principal” seja executado por meio do regime de precatórios. STJ. 1ª Seção. REsp 1347736-RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2013 (recurso repetitivo) (Info 539).

- O tratamento orçamentário preconizado aos recursos provenientes dos depósitos judiciais não-tributários diverge da sistemática especial de pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública, porquanto não é dado ao Poder Público realizar gastos

públicos com ingressos meramente transitórios. Logo, financiam-se despesas correntes e de capital com entradas provisórias as quais, por dever legal, devem ser restituídas aos seus legítimos titulares ao fim de demanda jurisdicional. [ADI 5.409, rel. min. Edson Fachin, j. 13-12-2019, P, DJE de 12-2-2020.]

META 62

REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: Em Processo Civil: 22. Cumprimento da sentença. (...) Cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Precatório e requisição de pequeno valor. (...)

Em Financeiro: 7. Disciplina constitucional e legal dos precatórios.

Na PF: Em Processo Civil: 36. Precatório e requisição de pequeno valor (RPV).

Em Financeiro: 3 Despesa pública. (...) Disciplina constitucional dos precatórios. (...)

Na PFN: Em Processo Civil: 22. Cumprimento da sentença. (...) Cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Precatório e requisição de pequeno valor. (...)

Em Financeiro e Econômico: 8. Novo Regime Fiscal. (...) Regime de precatórios: linhas gerais, regime especial de quitação e oferta de créditos para quitação.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o artigo 100 da [Constituição Federal](#) e arts. 534 e 535 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO FINANCEIRO
ASSUNTO	8 PRECATÓRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Regime Constitucional de Precatórios:

- O regime jurídico de direito processual público é especial quanto à execução por quantia certa contra o Poder Público, pois seus bens são inalienáveis e, via de consequência, impenhoráveis.
- A disciplina base é o art. 100 da CF, complementada pelos arts. 534 e 535 do CPC. Essa sistemática somente se aplica às obrigações de pagar quantia. Com relação às obrigações de fazer, não fazer e dar, aplica-se ordinariamente o CPC.
- O sistema de precatórios alcança os entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e suas respectivas autarquias e fundações, cuja personalidade jurídica é de direito público. Abrange, ainda, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pois também estaria incluída no conceito de Fazenda Pública.
- Defesa do ente público: no cumprimento de sentença contra o Poder Público, a intimação não é para pagamento, uma vez que este só é possível com a expedição do precatório ou RPV. Por essa razão, não se aplica a este procedimento a multa de 10% pela falta de cumprimento voluntário da obrigação, prevista no art. 523, § 1º, do CPC. Nos termos do art. 535 do CPC, o ente é intimado para se manifestar no prazo de 30 dias, não incidindo a regra de contagem em dobro (art. 183 do CPC).
- **Incabível a execução provisória em face do Poder Público no tocante à obrigação de pagar quantia certa.** A expedição de precatório e RPV depende do trânsito em julgado da decisão. Porém, isso não impede que o particular de proceder com a liquidação do valor. Todavia, a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios, sendo esta, portanto, possível (Tema 45 da sistemática da repercussão geral).

- Cumpre destacar também que, em sede de repercussão geral, o STF fixou a tese de que é cabível a expedição de precatório referente à **parcela incontroversa**, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública. Todavia, para saber se o pagamento se dará por precatório ou RPV, deve ser observado o valor total do débito. Veja-se:

EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE.
Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.

Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

STF. Plenário. RE 1205530, Rel. Marco Aurélio, julgado em 08/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 28) (Info 984).

- Em recente julgado, o STF decidiu pela constitucionalidade dos parágrafos 3º e 4º do art. 535 do CPC, que regulamenta o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública:

A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a **constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado**, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.

(ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

- Ordem de pagamentos de precatórios:

- **1º** Créditos alimentares de idosos (60 anos), portadores de doença grave e pessoas com deficiência, originários ou por sucessão hereditária, até o triplo do valor do RPV;
- **2º** Créditos alimentares;
- **3º** créditos ordinários.

- Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil (art. 100, §2º, da CF).

- Deve-se ficar claro que, para a obtenção da preferência por parte do credor, é imprescindível dois requisitos, quais sejam:

a) natureza alimentar **e**

b) titular idoso, portador de doença grave **ou** pessoa com deficiência.

Em recente julgado, o STJ firmou a necessidade da conjugação dos dois requisitos:

Para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária a **conjugação dos requisitos** constantes do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, ou seja, dívida de **natureza alimentar e titular idoso, portador de doença grave ou pessoa com deficiência**.

STJ. 2ª Turma. RMS 65.747/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

- Inclusão do precatório no orçamento: Conforme estabelece o § 5º do art. 100 da CF, o precatório apresentado até **2 de abril** deve ser pago até o final do exercício seguinte; os precatórios apresentados a partir dessa data são incluídos no orçamento subsequente.

- Art. 3º da EC n. 113/2021: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, **independentemente de sua natureza** e para fins de atualização monetária, de

remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (**SELIC**), acumulado mensalmente.

- Natureza da atividade do presidente do Tribunal no processamento do precatório: atividade meramente administrativa, e não jurisdicional (**Súmula n. 311 do STJ**), não cabendo recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios (**Súmula n. 733 do STF**).

- Conforme o § 6º do art. 100 da CF, é possível o sequestro de verba pública para satisfação de crédito de precatório nas hipóteses de (i) preterição do direito de preferência; e (ii) falta de alocação orçamentária suficiente para satisfação do débito.

É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo. Precedente: RE 597.092/RJ, julgado em 26/6/2023 (Repercussão Geral – Tema 231) (Info 1100 do STF).

- Possibilidade de cessão de crédito de precatório para terceiro (art. 100, §§ 13 e 14, da CF).

No que tange especificamente a créditos de caráter previdenciário, há divergência no STJ quanto à possibilidade de cessão, inclusive dentro da 1ª turma. Uma corrente defende que o art. 114, da Lei nº 8.213/91 que veda a cessão de crédito previdenciário impediria a negociação do precatório (STJ. 1ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.524/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26/6/2023).

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.923.742-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/4/2023 (Info 11 – Edição Extraordinária), ao passo que a outra corrente aponta que a vedação é apenas da cessão do benefício, não se aplicando ao precatório por se tratar de mero direito patrimonial disponível (STJ. 1ª Turma. REsp 1.896.515-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 11/4/2023 (Info 771).

- Financiamento de dívida de precatório (art. 100, §§ 17 a 20, da CF).
- Intervenção federal e princípio da reserva do possível: o inadimplemento do ente público no pagamento de precatórios também é causa de decretação de intervenção federal ou estadual (arts. 34 a 36 da CF). Não é, porém, o simples inadimplemento da dívida consolidada ou a falta de alocação orçamentária suficiente que autoriza o decreto de intervenção. Isso porque, o ente público tem inúmeros outros deveres constitucionais a cumprir, como a prestação de serviços públicos básicos etc. Todos esses deveres são de índole constitucional e devem ser atendidos na medida do possível. É o que a doutrina chama de princípio da reserva do possível.
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não se decreta intervenção federal, quando ausente dolo específico de descumprir a decisão que obriga o pagamento de precatório (IF 4640 STF). De fato, diante da ausência de recursos financeiros suficientes para atender a todos os deveres constitucionais de prestação de serviços públicos e também quitar suas obrigações, deve-se afastar a possibilidade de intervenção federal ou estadual.
- Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. A nova redação do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, estabelece que essa compensação não ocorrerá de modo imediato, pois os valores serão depositados à conta do juízo responsável pela cobrança em favor da Fazenda Pública, que decidirá a respeito.
- Sistema de pagamento por requisição de pequeno valor – RPV (art. 100, §4º, da CF):
 - **União:** obrigações não excedentes a 60 salários mínimos. Havendo condenação até esse montante, o pagamento dispensa a expedição de precatórios e é feito por RPV.
 - No âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o valor deve ser fixado por lei própria, tendo como patamar mínimo o valor do maior benefício do Regime Geral da

Previdência Social (RGPS). Esse, portanto, é o valor mínimo que tais entes políticos podem adotar para pagamento via RPV.

Contudo, caso esses entes públicos não editem norma específica, são aplicáveis os valores fixados pelo art. 87 da ADCT: 40 salários mínimos para os Estados e DF e 30 salários mínimos para os Municípios.

A condenação que exceder o valor fixado como de pequeno valor deve ser paga através de precatório.

- O pagamento da RPV deve ser feito no prazo de 2 meses (art. 535, § 3º, II, do CPC).

- Os artigos 115 e 116 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foram incluídos pela EC n. 113/2021, e passaram a permitir o parcelamento, em até 240 (duzentos e quarenta) meses, a ser realizado até 30/6/2022, das contribuições previdenciárias devidas pelos Municípios aos respectivos regimes próprios de previdência ou ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social.

- Pelo texto da EC 114/2021, os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) será pago sempre em três parcelas anuais a partir de sua expedição: 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 30% no terceiro ano.

- Uma das principais modificações da EC 114/2021 que afeta os titulares de precatórios, está vinculada ao prazo para a inclusão em lei orçamentária. Antes, os tribunais poderiam finalizar esse procedimento até o dia 1º de julho. A partir das novas alterações, constantes do art. 1º da EC n. 114/2021, o prazo máximo se encerrará em 2 de abril de cada ano, o que permitirá o pagamento desses créditos até o final do ano seguinte.

- Também foi aprovado o estabelecimento de um limite anual para o pagamento de verbas judiciais até 2026, de modo que os precatórios não pagos em razão dessa limitação terão prioridade nos anos seguintes. Esse limite, que tem sido chamado de

subteto, consta no art. 2º da EC n. 114/2021, que inseriu, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o art. 107-A.

- Atualmente, está em vigor um novo regime especial de pagamentos de precatórios, que visou corrigir os pontos considerados inconstitucionais do regime anterior. Este regime foi trazido pela EC 94/2016 (com alterações pontuais promovidas pela EC 99/2017, EC 109/2021 e EC 113/2021) e conta com regulamentação no art. 101 e seguintes do ADCT.

1- Determina que os **Estados, Distrito Federal e Municípios que estiverem em mora com o pagamento dos precatórios no dia 25 de março de 2015** (data do julgamento da inconstitucionalidade do regime anterior), deverão pagar os precatórios **vencidos e os que se vencerem** até o dia 31 de dezembro de 2020, **atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)** (posteriormente o prazo foi aumentado para 2024 pela EC 99/2017 **E PARA 2029 PELA EC 109/2021**).

2- Para tanto, deverão fazer depósitos mensais em conta especial administrada pelo TJ. O valor do depósito será de 1/12 de um percentual sobre as receitas correntes líquidas que **seja suficiente para a quitação dos débitos até a data supramencionada e nunca será inferior à média de comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014.**

3- Previu a possibilidade de uso de novos recursos para o pagamento dos precatórios.

4- Dos recursos vinculados, no mínimo 50% deles deverá ser usado para pagamento dos precatórios em ordem cronológica, observadas as preferências do art. 100, §§1º e 2º (com limite ampliado de 3x para 5x o valor do RPV), da CF/88. O restante poderá ser usado para pagamentos de precatórios por meio de acordos diretos, mas com redução máxima de 40% do valor do crédito (conforme determinado pelo STF em relação ao regime anterior);

5- Determinou a criação de linhas de crédito pela União ou entidades a ela vinculadas para pagamento dos precatórios sob o regime especial de pagamento. Estes empréstimos também não contam para limites de endividamento e podem ter recursos

de impostos vinculados ao seu pagamento; **ESSE PONTO FOI REVOGADO PELA EMENDA**

CONSTITUCIONAL 109/2021

6- Para os entes com estoque de precatórios superior a 70% da receita corrente líquida respectiva ficam vedados de promover **DESAPROPRIAÇÕES**, salvo nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social;

7- Durante o regime especial, fica vedado o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios, salvo no caso de não liberação dos recursos para as contas administradas pelo Tribunal de Justiça local;

8- Consequências pela não liberação dos recursos.

9- Instituiu a possibilidade de compensação de precatórios com créditos inscritos na dívida ativa até o dia 25 de março de 2015 de acordo com lei regulamentadora do ente, a ser editada em 120 dias a contar de 1 de janeiro de 2018, sob pena de a compensação se dar independente de regulamentação.

• **Possibilidade de uso de novos recursos para o pagamento dos precatórios:**

a) **Uso de até 75% dos depósitos judiciais em dinheiro**, relativos a processos judiciais ou administrativos envolvendo os entes públicos. Para este uso, deve ser criado um **fundo garantidor** correspondente a 1/3 dos recursos levantados, constituído com o restante dos depósitos judiciais e remunerado pela SELIC aplicável a títulos federais;

b) **Uso de até 30% dos depósitos judiciais em dinheiro**, relativos a processos judiciais que não envolvam entes públicos, salvo de natureza alimentícia. Para este uso, é preciso criar um **fundo garantidor** em montante equivalente aos recursos levantados e composto pelo restante dos depósitos judiciais, devendo o fundo ser remunerado pela SELIC aplicável a títulos federais. Estes valores serão divididos da seguinte forma:

- No caso dos depósitos vinculados ao território do DF, 100% dos depósitos para este ente;
- No caso de depósitos vinculados ao território de Estados, 50% dos depósitos para o Estado e 50% rateado entre os municípios, proporcionalmente à população destes;

- c) Recursos decorrentes de empréstimos que gozarão dos seguintes benefícios:
- O financiamento não será contado para fins de limites de endividamento previstos no art. 52, VI e VII, da CF/88 (limites de dívida consolidada e limites globais para operações de crédito externo e interno) ou quaisquer outros limites de endividamento.
 - Poderá haver a vinculação de receita de impostos para o pagamento deste financiamento, sendo exceção à vedação do art. 167, IV, da CF/88.

d) Os valores depositados para pagamentos de precatórios e RPV até 31 de dezembro de 2009 e **não levantados pelo credor**;

• **Consequências pela não liberação dos recursos:**

- a) **Sequestro** do valor nas contas públicas, determinado pelo Presidente do TJ (podendo ser de ofício);
- b) **Responsabilização pessoal** do chefe do executivo por improbidade administrativa e pela lei de responsabilidade fiscal;
- c) **Retenção**, por parte da União, dos recursos do FPE e FPM e depósito dos valores retidos na conta especial administrada pelo Tribunal de Justiça;
- d) **Retenção**, por parte dos Estados, dos repasses de ICMS aos Municípios (art. 158, parágrafo único, da CF/88) e destinação dos valores retidos à conta especial administrada pelo Tribunal de Justiça.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- As empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, fazem jus ao processamento da execução por meio de precatório. Precedentes: AgInt no REsp 2.092.441-DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 3/11/2025 (Info 873 do STJ).
- O pagamento de crédito superpreferencial deve ser feito por precatório, salvo quando o valor se enquadrar no limite legal para requisição de pequeno valor (RPV). Precedentes: RE 1.326.178/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 26/05/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.156) (Info 1179 do STF).

- A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no processo de execução, prescinde de intimação pessoal do executado e de advertência prévia sobre a possibilidade de aplicação. Precedentes: REsp 1.947.791-GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/2/2025 (Info 842 do STJ).
- É inconstitucional a compensação de débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios estabelecida pelos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF/88. Precedentes: RE 678.360/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/11/2024 (Repercussão geral – Tema 558) (Info 1160 do STF).
- É constitucional a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Precedentes: ARE 1.491.413/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 27/11/2024 (Repercussão geral – Tema 1.360) (Info 1160 do STF).
- Mesmo depois da EC 113/2021, não incide a Selic durante o período de graça dos precatórios (incide apenas correção monetária). Precedentes: RE 1.515.163/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 14/10/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.335) (Info 1154 do STF).
- A vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública (art. 100, § 8º, CF) não alcança as execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para requisição de pequeno valor (RPV). Precedentes: ARE 1.491.569/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/08/2024 (Repercussão Geral – Tema 1317) (Info 1147 do STF).
- Quando não houver o pagamento das parcelas do precatório, podem incidir juros de mora durante o prazo de parcelamento estabelecido no art. 78 do ADCT, excluindo-se o período de graça constitucional. Precedentes: ARE 1.462.538 AgR/PR, Rel. Min.

Alexandre de Moraes, redator do acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 06/08/2024 (Info 1145 do STF).

- Durante o período em que a Lei 13.463/2017 produziu efeitos (06/07/2017 a 06/07/2022), o cancelamento dos precatórios e RPVs só era possível se caracterizada a inércia do credor pelo prazo de 2 anos. Precedentes: REsps 2.045.191-DF e 2.045.193-DF, julgado em 22/5/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1217) (Info 813 do STJ).

- É inconstitucional – por violar o princípio da separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º), bem como por ofender os direitos fundamentais à propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII e XXIV), à isonomia (CF/1988, art. 5º, caput), ao devido processo legal substantivo (CF/1988, art. 5º, LIV) e ao acesso à jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) – o regime excepcional de parcelamento de precatórios instituído pela EC nº 30/2000. Precedentes: ADI 2.356/DF e ADI 2.362/DF, julgados em 6/05/2024 (Info 1135 do STF).

- O art. 100, § 1º, da CF traz um rol exemplificativo, de sorte que a definição da natureza alimentar das verbas nele elencadas encontra-se vinculada à destinação precípua de subsistência do credor e de sua família. Precedente: RMS 72.481-BA, julgado em 5/12/2023 (Info 798 do STJ).

- Prescreve em 5 anos a pretensão de expedição de novo precatório ou nova RPV, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017 (válido para casos anteriores à ADI 5755). Precedente: REsps 1.961.642-CE, REsp 1.944.707-PE e REsp 1.944.899-PE, julgada em 25/10/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1141) (Info 793 do STJ).

O STF declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.463/2017 com efeitos ex nunc (a partir de 6/7/2022, data em que foi publicada a ata da sessão de julgamento da ADI 5755).

Assim, essa decisão do STJ definindo o prazo prescricional é relevante para os cancelamentos ocorridos até 05/07/2022.

- É constitucional a previsão contida no § 2º do art. 101 do ADCT de que os depósitos judiciais podem ser utilizados para pagamento de precatórios atrasados. Precedente: ADI 5.679/SC, julgado em 29/9/2023 (Info 1110 do STF).

- É possível a renegociação dos débitos de precatórios vencidos e dos que vencerão dentro do período previsto pela EC 109/2021. Uma vez que o prazo de pagamento antes estabelecido pela EC 99/2017 (até 31/12/2024) foi estendido pela EC 109/2021 para 31/12/2029, sem qualquer ressalva quanto aos anos a que se referem os débitos em questão, apresenta-se indevida a decisão que nega a renegociação quanto às dívidas anteriores a 2021. Precedente: AgInt no RMS 69.711-SP, julgado em 15/8/2023 (Info 783 do STJ).

- É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo. Precedente: RE 597.092/RJ, julgado em 26/6/2023 (Repercussão Geral – Tema 231) (Info 1100 do STF).

- O crédito inscrito em precatório decorrente de parcelas vencidas de benefício previdenciário pode ser objeto de cessão a terceiros?

- 1ª corrente: **NÃO**. É nula a cessão de crédito previdenciário, conforme o art. 114 da Lei nº 8.213/91.

STJ. 1ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.524/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26/6/2023.

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.923.742-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/4/2023 (Info 11 – Edição Extraordinária).

- 2ª corrente: **SIM**. O crédito inscrito em precatório oriundo de ação previdenciária pode ser objeto de cessão a terceiros.

A cessão de créditos inscritos em precatórios, autorizada pelo art. 100, §§ 13 e 14, da CF/88, permite ao credor, mediante negociações entabuladas com eventuais interessados na aquisição do direito creditício com deságio, a percepção imediata de

valores que somente seriam obtidos quando da quitação da dívida pelo Poder Público, cujo notório inadimplemento fomenta a instituição de mercado dos respectivos títulos, abrangendo, inclusive, as parcelas de natureza alimentar.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.896.515-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 11/4/2023 (Info 771).

- A Fazenda Pública executada não pode ser condenada a pagar honorários advocatícios nas execuções por quantia certa não embargadas em que o exequente inicia a execução cobrando dívida superior ao previsto no art. 87 do ADCT, mas depois renuncia ao excedente para viabilizar o recebimento do remanescente por requisição de pequeno valor (RPV). STJ. 1ª Seção. REsp 1406296/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/02/2014 (recurso repetitivo).

- É possível que a execução de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública se faça mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) na hipótese em que os honorários não excedam o valor limite a que se refere o art. 100, § 3º, da CF, ainda que o crédito dito “principal” seja executado por meio do regime de precatórios. STJ. 1ª Seção. REsp 1347736-RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2013 (recurso repetitivo) (Info 539).

- **Súmula Vinculante n. 17:** Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Observações sobre a Súmula Vinculante 17

1. Incidem juros de mora da data dos cálculos até a data de expedição da ordem de pagamento. Precedente: RE 579.431.

2. É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor (RPV) e sua expedição para pagamento. Precedente: ARE 638.195.

- Nas demandas envolvendo valores relacionados ao FUNDEF/FUNDEB, é possível a utilização dos juros moratórios dos precatórios para pagamento dos honorários

contratuais, ante a natureza autônoma dos juros em relação à verba principal. STJ. 1ª Turma. AREsp 1369724-AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 02/08/2022 (Info 743). STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1880972-AL, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/04/2022 (Info 735).

- O reconhecimento da inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB não exclui a possibilidade de adimplemento de tal verba com base no montante correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1874550-RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/10/2022 (Info 755).

- Nos casos de cessão de precatório, só haverá tributação caso ocorra ganho de capital, o que não se verifica nos casos de alienação com deságio. STJ. 2ª Turma. REsp 1785762-RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 27/09/2022 (Info 751).

- É devido o pedido de complementação do crédito de natureza alimentícia, dotado de superpreferência, na forma dos arts. 100, § 2º, da CF/1988 e 102, § 2º, do ADCT, com a adoção dos limites estabelecidos por lei local que majorou o teto para as obrigações de pequeno valor. STJ. 2ª Turma. RMS 68549-DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 02/08/2022 (Info 743).

- A Lei nº 13.463/2017 tratou sobre os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de Requisições de Pequeno Valor (RPV) federais. Veja o que disse o art. 2º, caput e § 1º:

Art. 2º Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial.

§ 1º O cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro Nacional. A ideia da Lei foi a de que, se o titular não pediu o pagamento do precatório ou da RPV em um prazo de 2

anos, não faria sentido esse recurso ficar contingenciado (“preso”), devendo ele ser utilizado para outras finalidades. O STF, contudo, julgou inconstitucionais o art. 2º, caput e o § 1º, da Lei nº 13.463/2017. A medida infringe o princípio da separação dos Poderes, dada a impossibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir o levantamento de valores depositados a título de precatórios, já que gestão de recursos destinados ao seu pagamento incumbe ao Judiciário por decorrência do texto constitucional (art. 100, da CF/88), o qual não deixou margem limitativa do direito de crédito ao legislador infraconstitucional.

Também há violação aos princípios da segurança jurídica, do respeito à coisa julgada (art. 5º, XXXVI) e do devido processo legal (art. 5º, LIV), sendo certo que a simples previsão da faculdade do credor requerer posteriormente a expedição de novo ofício requisitório com a conservação da ordem cronológica anterior não repara os vícios inerentes ao cancelamento.

Ademais, como nesse momento processual da tutela executiva a Fazenda Pública não detém a titularidade da quantia, a previsão legal ofende o direito de propriedade (art. 5º, XXII), além de conferir tratamento mais gravoso ao credor, criando distinção que deriva automaticamente do decurso do tempo, sem averiguar as reais razões do não levantamento do montante, afastando-se da necessária obediência à isonomia. STF. Plenário. ADI 5755/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29 e 30/6/2022 (Info 1061).

- O art. 2º da Lei nº 13.463/2017 previu que “ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial.” O credor poderá requerer a expedição de novo precatório ou nova RPV, na forma do art. 3º da Lei: “cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor.” A Lei nº 13.463/2017 não prevê um prazo para que o interessado formule esse pedido. Isso significa que essa pretensão é imprescritível?

- 1ª corrente: SIM.

É imprescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou nova Requisição de Pequeno Valor – RPV, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017.

A Lei nº 13.463/2017 não previu um prazo prescricional. De acordo com o sistema jurídico brasileiro, nenhum direito perece sem que haja previsão expressa do fenômeno apto a produzir esse resultado. Portanto, não é lícito estabelecer-se, sem lei escrita, ou seja, arbitrariamente, uma causa inopinada de prescrição.

STJ. 1ª Turma. Resp 1856498-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 06/10/2020.

STJ. 1ª Turma. AgInt no Resp 1886419/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08/03/2021.

- 2ª corrente: NÃO.

A pretensão de expedição de novo precatório ou nova RPV, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017 prescreve em 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

STJ. 2ª Turma. Resp 1.859.409-RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/06/2020 (Info 675).

STJ. 2ª Turma. Resp 1.833.358/PB, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06/04/2021 (Info 691).

Essa divergência perdeu relevância porque o caput e o § 1º do art. 2º da Lei nº 13.463/2017 foram declarados inconstitucionais:

É inconstitucional o cancelamento automático — realizado diretamente pela instituição financeira oficial depositária e sem prévia ciência do beneficiário ou formalização de contraditório — de precatórios e RPV federais não resgatados em dois anos. STF. Plenário. ADI 5755/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29 e 30/6/2022 (Info 1061).

- Ao editar norma própria, o ente federado, desde que em consonância com sua capacidade econômica e com o princípio da proporcionalidade, pode estabelecer quantia inferior à prevista no art. 87 do ADCT como teto para pagamento da RPV. Precedente: RE 1359139/CE (Repercussão Geral – Tema 1231) (Info 1066).

- Para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária a conjugação dos requisitos constantes do art. 100, § 2º, da CF/88, ou seja, dívida de

natureza alimentar e titular idoso ou portador de doença grave. STJ. 2ª Turma. RMS 65747/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

- Os Estados-membros podem editar leis reduzindo a quantia considerada como de pequeno valor, para fins de RPV, prevista no art. 87 do ADCT da CF/88. É lícito aos entes federados fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento, desde que se obedeça ao princípio constitucional da proporcionalidade. Precedente: ADI 5100, julgado em 27/04/2020.

- É harmônica com a normatividade constitucional a previsão do art. 86 do ADCT na dicção da EC 37/2002 de um regime de transição para tratar dos precatórios reputados de pequeno valor, já expedidos antes da promulgação da Constituição Federal. Precedentes: RE 587982/RS e RE 796939/RS, julgados em 27/3/2019.

- A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. Assim, em caso de “obrigação de fazer”, é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal. Ex: sentença determinando que a Administração institua pensão por morte para dependente de ex-servidor. Precedente: RE 573872/RS.

- O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2º, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes:

- (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição;
- (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes;
- (3) quitam-se primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano;
- (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente. STF. Plenário. RE 612707 ED, Rel. Edson Fachin,

Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 24/02/2021 (Repercussão Geral - Tema 521).

- Os Estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de dois meses, previsto no art. 535, § 3º, II, do CPC, para pagamento de obrigações de pequeno valor. Não é razoável impedir a satisfação imediata da parte incontroversa de título judicial, devendo-se observar, para efeito de determinação do regime de pagamento — se por precatório ou requisição de pequeno valor —, o valor total da condenação.

STF. Plenário. ADI 5534/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 18/12/2020 (Info 1003).

- Os entes federados podem editar leis reduzindo a quantia considerada como de pequeno valor, para fins de RPV, prevista no art. 87 do ADCT da CF/88. Vale ressaltar, no entanto, que a lei que reduz o teto do art. 87 do ADCT não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. STF. Plenário. RE 729107, Rel. Marco Aurélio, julgado em 08/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 792) (Info 991 – clipping).

- A cessão de crédito não implica alteração da natureza. Desse modo, a cessão não altera a natureza do precatório, podendo o cessionário gozar da preferência de que trata o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, quando a origem do débito assim permitir, mantida a posição na ordem cronológica originária.

STF. Plenário. RE 631537, Rel. Marco Aurélio, julgado em 22/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 361) (Info 980 – clipping).

- A preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo precatório porque isso implicaria, por via oblíqua, a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 2º do art. 100 da CF/88 revela que, após o fracionamento para preferência, eventual saldo remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Portanto, as hipóteses

autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou deficiência) devem ser consideradas, isoladamente, em cada precatório, ainda que tenha como destinatário um mesmo credor. STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 61014-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/04/2020 (Info 670).

- A decisão judicial que, em julgamento de mandado de segurança, determina que a União faça o pagamento dos valores atrasados decorrentes de reparação econômica devida a anistiado político não se submete ao regime dos precatórios, devendo o pagamento ser feito de forma imediata. STF. Plenário. RE 553710/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/11/2016 (Info 847).

- A limitação de valor para o direito de preferência previsto no art. 100, § 2º, da CF aplica-se para cada precatório de natureza alimentar, e não para a totalidade dos precatórios alimentares de titularidade de um mesmo credor preferencial, ainda que apresentados no mesmo exercício financeiro e perante o mesmo devedor. A CF/88 não proibiu que a pessoa maior de 60 anos ou doente grave participasse da listagem de credor superpreferencial do § 2º por mais de uma vez. Ela só proibiu que o precatório recebido fosse maior do que 3x o valor da RPV. Logo, não cabe ao intérprete criar novas restrições não previstas no texto constitucional. STJ. 1ª Turma. RMS 46155-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/9/2015 (Info 570).

- Caso a condenação tenha decorrido de uma ação proposta por litisconsortes ativos, o “pequeno valor” para fins de dispensa do precatório será considerado individualmente para cada litisconsorte, não devendo ser somada a quantia devida a todos. Assim, ao contrário do que alega a Fazenda Pública, o fracionamento do valor da execução, em caso de litisconsórcio facultativo, para expedição de requisição de pequeno valor em favor de cada credor, não implica violação ao art. 100, § 8º, da CF/88. STF. Plenário. RE 568645/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/9/2014 (repercussão geral) (Info 760).

- A Fazenda Pública executada não pode ser condenada a pagar honorários advocatícios nas execuções por quantia certa não embargadas em que o exequente inicia a execução cobrando dívida superior ao previsto no art. 87 do ADCT, mas depois renuncia ao excedente para viabilizar o recebimento do remanescente por requisição de pequeno valor (RPV). STJ. 1ª Seção. REsp 1406296/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/02/2014 (recurso repetitivo).

- A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo.

[ADI 5.534, rel. min. Dias Toffoli, j. 21-12-2020, P, DJE de 12-2-2021.]

META 63

REVISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Poder Executivo; Poder Judiciário.
SEMANA 2	Poder Legislativo: Processo Legislativo; Poder Legislativo: Órgãos e Tribunais de Contas; Funções Essenciais à Justiça.
SEMANA 7	Controle de Constitucionalidade.

Como revisar?

- A revisão focará no tema da **SEMANA 7**.
- Resolva, pelo menos, **45 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.